合法利用 AI 進行
作品創造與教育學習

v.20261030

群牧開源管理顧問有限公司 / 鈞理知識產權事務所 法制顧問
CC Taiwan Chapter Lead / CC 台灣計畫主持人
Legal Adviser @ Herding Open Source Management Consultants Ltd. & Gemly Int’ l IPR Office
林誠夏 / Lucien Cheng-hsia Lin Email: lucien.cc@gmail.com
LinkedIn: https://tw.linkedin.com/in/lucienchlin

國立台灣師範大學幼兒與家庭科學學系大學入門課程 2026.11.11

除所引第三方素材皆隨頁標註另有宣告者外本簡報採 CC-BY-SA-3.0-TW+ 發布釋出

lucien.cc@gmail.com

林誠夏 / Lucien C.H. Lin

本職：

1 、群牧開源管理顧問有限公司 / 鈞理知識產權事務所 法制顧問

2 、 CC Taiwan Chapter Lead 、台灣開源法律網絡 共同創辦人

3 、究心公益股份有限公司獨立董事

歷任與現任：

1 、行政院、國發會、文化部、故宮博物院、考試院、銓敘部政府資料開放諮詢小組會議委員

2 、臺北市政府公共參與組市政顧問

http://tw.linkedin.com/in/lucienchlin

創意解放與權利保護的角度

淺探生成式 AI 與創作與教育的

正確認知及合法應用

大綱

01 ｜利用 AI 工具進行藝術創作 - 二創、致敬與侵權的界線

02 ｜ AI 時代的合理使用 - 個案裡的合理範圍如何判定？

03 ｜ AI 時代創作與教育的昇華與保護之道

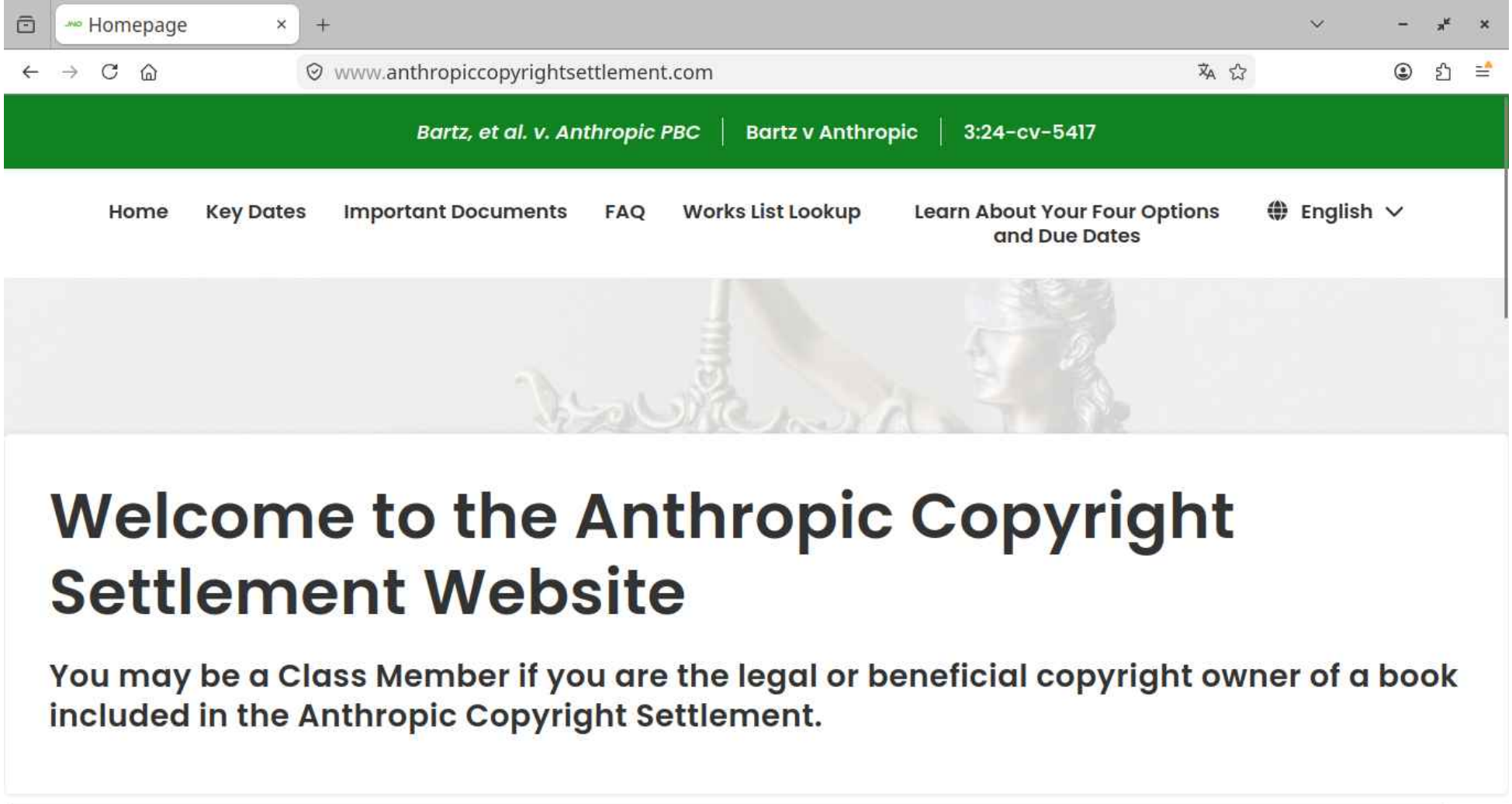
在談合法應用之前、先說說有非法使用 AI 的爭議嗎？



https://chatgptiseatingtheworld.com/aicopyrightcasetracker/



https://chatgptiseatingtheworld.com/aicopyrightcasetracker/



https://www.anthropiccopyrightsettlement.com/

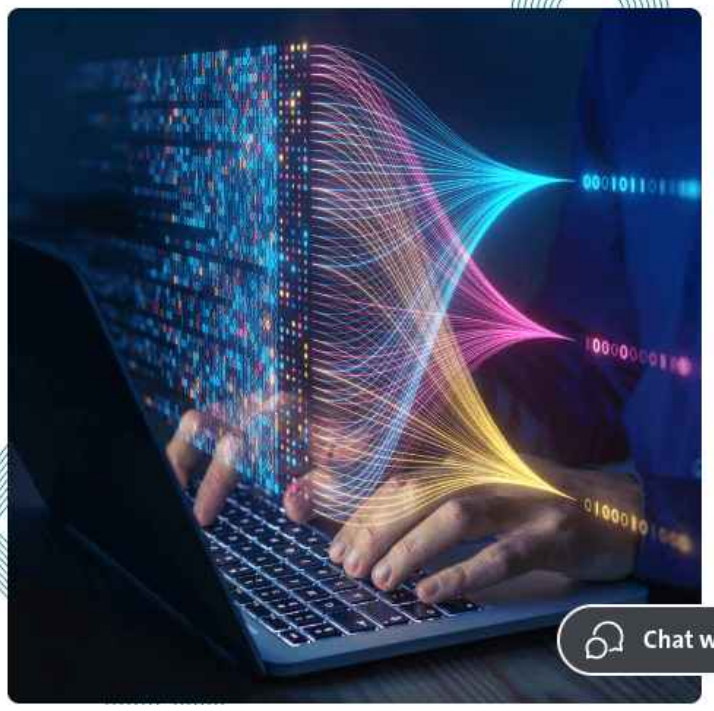
REVIEW 2024

GEMA sues Open AI

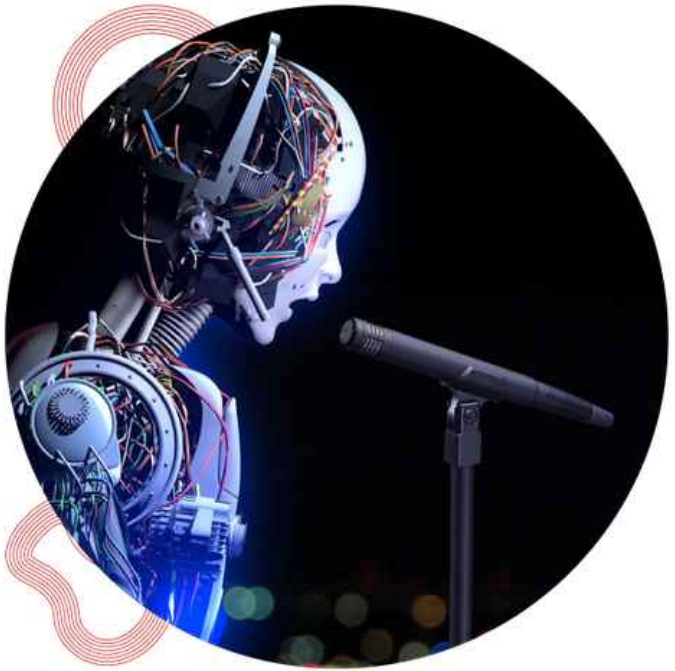
OpenAI has become the world's leading provider in the field of generative AI and now boasts annual sales over two billion dollars. In 2024, the company is aiming for sales of up to five billion dollars. Its AI-supported language system or chatbot, ChatGPT, was trained with copyrighted texts, including song lyrics from the repertoire of around 100,000 GEMA members. These authors have not yet been paid for the use of their works.

GEMA therefore filed a lawsuit against the American parent company, OpenAI, LLC, and against OpenAI Ireland Ltd., the chatbot's operator in Europe. The lawsuit's subject is the chatbot's unlicensed reproduction of song lyrics. When simple prompts are entered, the chatbot reproduces the original song lyrics with which the system has obviously been trained.

→ Press release (13 November 2024)



https://www.gema.de/en/news/ai-and-music/ai-lawsuit



NOVEMBER 2025

First AI policy case in Europe

The oral proceedings in the court case brought by GEMA against AI provider OpenAI before the Munich Regional Court attracted a great deal of attention. This is the first court case of this magnitude in Europe to deal with fundamental questions regarding the use of copyright-protected works by providers of generative AI systems. The proceedings made it clear that processes in AI systems are also relevant to copyright law.

→ Press release (29 September 2025)

→ Press release (11 November 2025)

Chat with "Melody"

https://www.gema.de/en/news/ai-and-music/ai-lawsuit

智財權 / 著作權既有生態產業與新興 AI 產業的對抗與衝擊



FAIR USE @ https://www.youtube.com/watch?v=24VQv9E6wpQ

爭議發展 v.2026.10.13

- 合法權利應受保障、程序駁回的案件愈來愈少
- 訓練層級應取得重製授權、然證明困難
- 輸出層級原素材之表達存否、其證明更困難
- AI 公司先訴請「未涉及著作權的利用」→沒用到
- 其後訴請「雖有利用但構成合理使用」→用很少
- 以公共力量導入「透明可課責的 AI 應用生態」

01 ｜利用 AI 工具進行藝術創作 - 二創、致敬與侵權的界線

二創：接續他人創意進行創作

合法 / 不合法

致敬：二創裡僅學習概念不承襲原作表達

合法

侵權：二創裡已構成改作並造成原作財產權折損

不合法

著作權法第 6 條第 1 項：就原著作改作之創作為衍生著作，以獨立之著作保護之。

著作權法第 10 條之 1 ：依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。

著作權 Copyright

是保護**創作表達成果**的法律

著作權是如何產生和歸屬的？

人為的獨特創意表達產生著作，就可以產生著作權！而基本上依著作權法的預設，創意由誰而生，該人便為該著作之著作人，享有其**著作財產權**與**著作人格權**。

https://tw.creativecommons.net/openglam-copyright/#faq-copyright-ownership-and-assignment

著作權保護

客體很**廣**

語言 音樂 戲劇 舞蹈

美術 攝影 圖形 視聽

錄音 建築 電腦程式

其他 ……

只要是人類的精神創作

詩、詞、書、畫

影音、多媒體

眼耳感知

五官欣賞

帶有創意的獨特人類精神的表達

文學、科學、藝術、學術範圍

都受到著作權法保護

著作權保護

時間很長

自然人著作

作者生命存續期間 + 50 年

(攝影、視聽、錄音及表演較短)

著作權法第 30 條 : 著作財產權 , 除本法另有規定外 , 存續於著作人之生存期間及其死亡後五十年。

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=30

法人著作

作品公開發表後 50 年

(同自然人之攝影、視聽、錄音及表演)

著作權法第 33 條 : 法人為著作人之著作 , 其著作財產權存續至其著作公開發表後五十年。

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=33

美國、德國、日本

自然人著作

作者生命存續期間 + 70 年

環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律：

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html

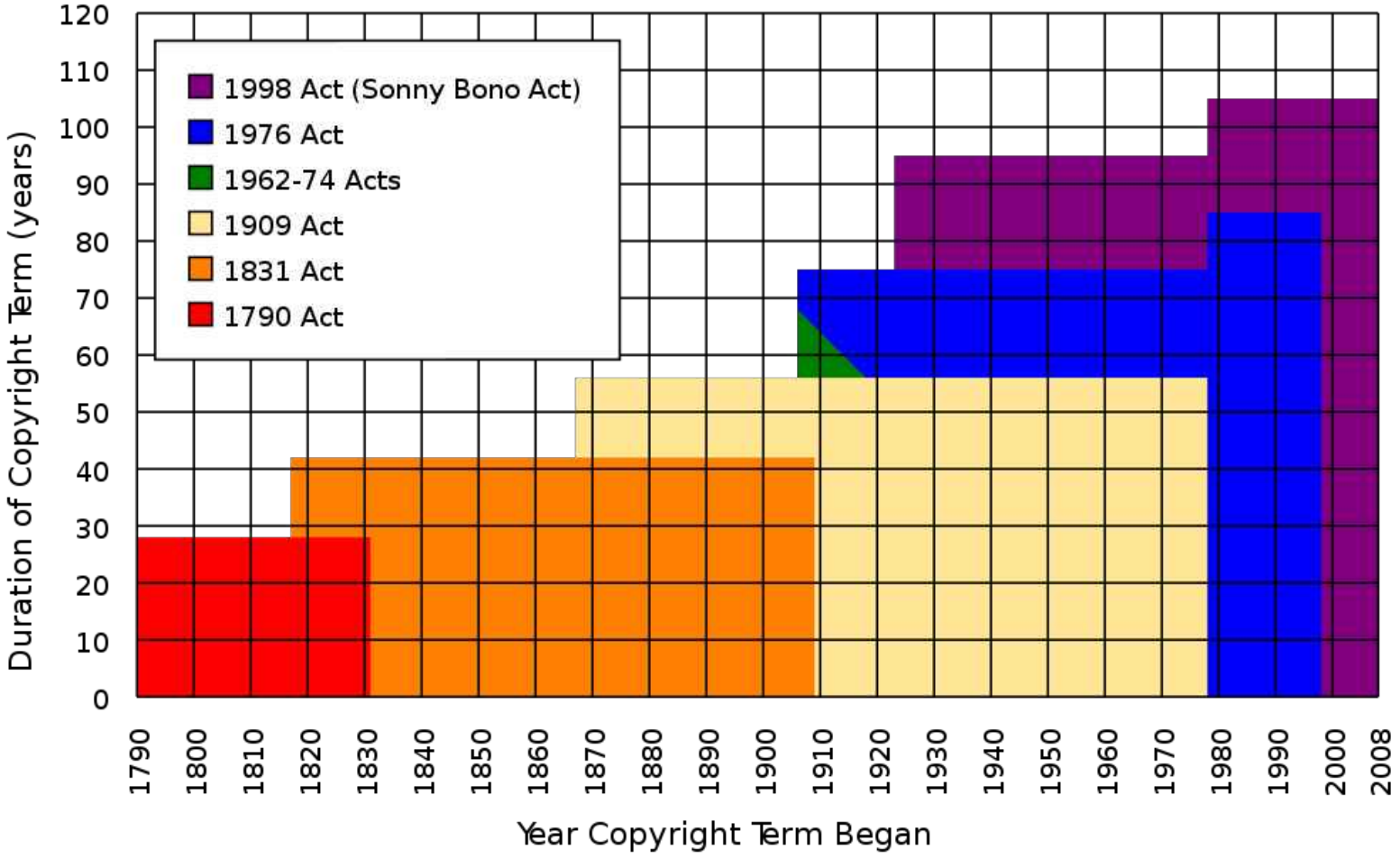
美國、德國、日本

法人著作

作品公開發表後 70 年

環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律：

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/1411890.html



2008 © Tom Bell, "Extension of U.S. copyright term over time" @ wikipedia:

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Copyright_term.svg, CC BY-SA 3.0.

推定網路可及的素材

往往都受到著作保護

創作保護主義

作品於創作完成時自動取得著作權

利相關保護、毋須登記、毋須申請

著作權法第 10 條 著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定。

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10

重製、**散布**、出租、**改作**、公開口述、**公開播送**、公開上映、公開演出、**公開傳輸**、公開展示、再公開傳達；公開發表。

取得書籍後載入 **NotebookLM** 進行各項應用？

著作權保護標的

僅止於著作的表達（形式）

著作權法

並不保護「點子」！

除非您去申請專利或是把它當營業秘密！

著作權法第 10-1 條：

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10-1

著作權法第 10-1 條

依本法取得之著作權，其保護僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現。

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=10-1

17 U.S. Code § 102(b) – Subject matter of copyright: In general

In no case does copyright protection for an original work of authorship extend to any idea, procedure, process, system, method of operation, concept, principle, or discovery, regardless of the form in which it is described, explained, illustrated, or embodied in such work.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2021-title17/html/USCODE-2021-title17-chap1-sec102.htm

著作權框架下

重新創作 ≠ 抄襲改作



頭條要聞 〉 北捷封殺12款App 網友怒

分享到FB 分享到g+ 分享到Plurk 分享到Twitter

北捷封殺12款App 網友怒

「正版太爛 好用的卻被下架」

2013年01月16日 g+1 29



台北捷運公司要求侵權的App下架。廖祥瑞攝

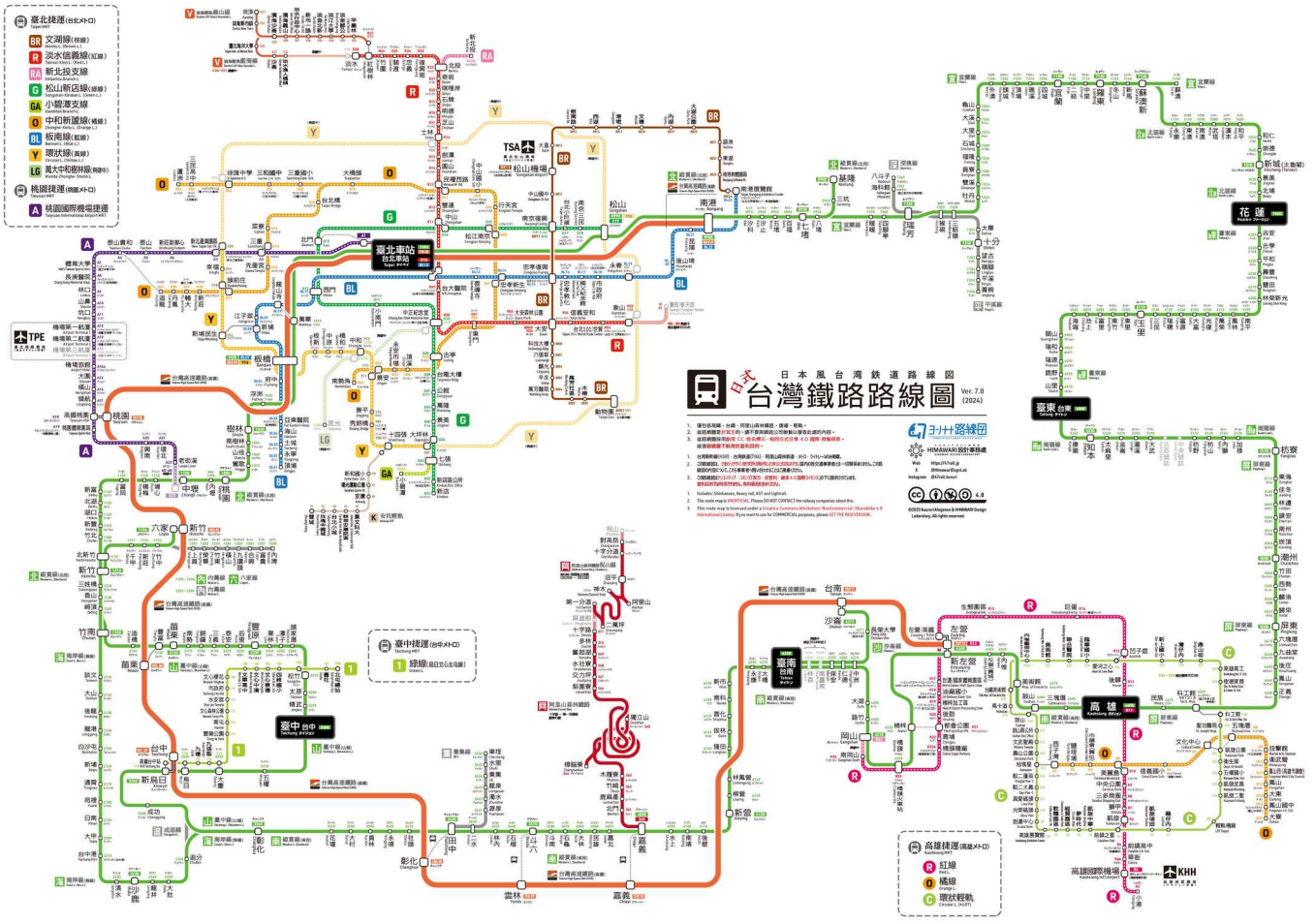
【許麗珍／台北報導】台北捷運公司向手機軟體Ａｐｐ業者開鍘，去年底以違反著作權為由，發文要求Google Play與App Store兩下載平台撤除十二款未經北捷授權的捷運網圖Ａｐｐ，截至昨日已有五款下架，並籲民眾下載北市交通局正版「台北好行」Ａｐｐ。網友砲轟「台北好行」太爛，好用Ａｐｐ卻被要求下架。

按讚看蘋果 食安問題追追追

網友kenf（肯夫）在台大PTT（telnet://ptt.cc）貼文，指Google Play知名北捷查詢Ａｐｐ「台北捷運地圖」遭下架，檢舉的北捷並對涉及侵權的其他同類型十一款Ａｐｐ，向軟體商店提出檢舉，引發網友熱烈討論。

Fair Use at: http://web.metro.taipei/img/all/metrotaipeimap.jpg

Public Domain for the text at law at: http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/headline/20130116/34773133/



HIMAWARI 設計事務處， " 日式台灣鐵路路線圖 "--2024 Ver.7.0 @ https://47rail.jp/get-routemap/taiwan/, CC-BY-NC-SA 4.0 .

不論是誰、都有地位

重新畫一張自己的捷運圖

著作權法第 10-1 條：

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10-1

如果霍格華茲有台灣生：

1. 鹹酥雞珍奶 2. 塑膠掃帚 3. 大同電鍋

4. 藍白拖 5. 擲筊 puá̍h-pue

https://twitter.com/I_dot_car/status/1572404697860018179





FAIR USE

左圖：桃色壞男孩 Peachy Boys @ https://tinyurl.com/39j4p2zc

右圖：馬鈴熊 PotaBear @ https://www.instagram.com/pota_bear_ti/

個別依概念重新繪圖

沒有著作權上的抄襲

抄 – 重製權、襲 – 改作權

(1) 接觸

(2) 實質相似

最高法院 81 年台上字第 3063 號判決。

認定抄襲之要件有二，即（一）接觸，（二）實質相似。

著作權法保護的標的為「表達的形式」

不及於背後的概念、思想

Coding Style, Painting Style, Writing Style

不受著作權保護、技法學習是能被接受的 ○

但累積式的抄寫程式碼或文句、圖畫片段 ×

然而不得構成著作表達形式

的直接承襲、傳襲！

Filmophile
4月24日上午3:04 ·

Star Wars x Studio Ghibli 🖼️





合理使用 @ https://www.facebook.com/filmophile.96/posts/pfbid02cCbiMj5nVwsBHfpTwvo2MQo4swobkvgGZzant479574W81JCXHwprbY8BU3KsS6vl

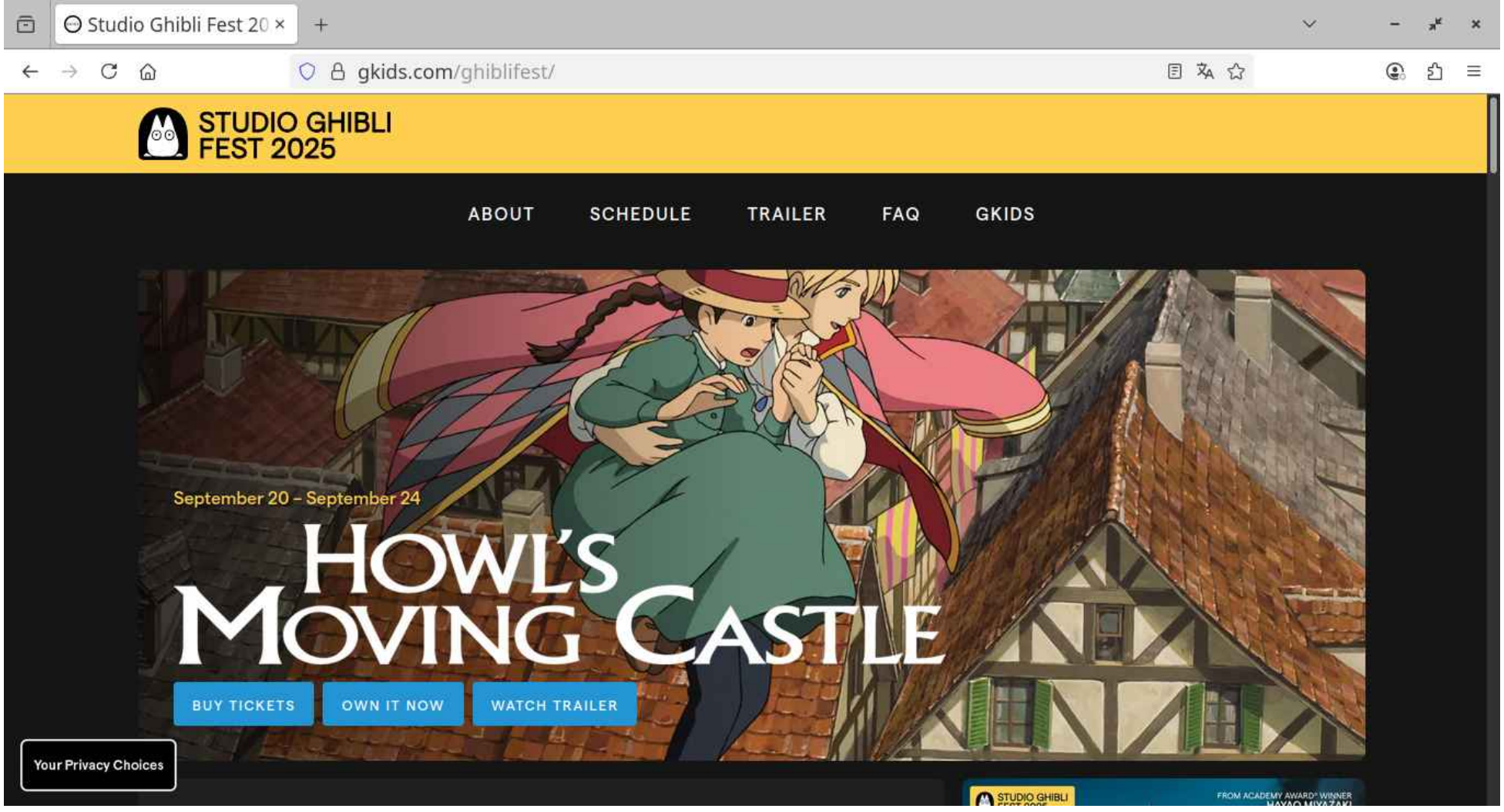


"Consideration in AI-Based Transformation of preexisting Works", made in 2025 by the prompt author Lucien C.H. Lin. The image on the left was taken by the prompt author, and the image on the right was generated by ChatGPT-4o in the style of Studio Ghibli, based on instructions provided by the prompt author as well, and is likewise contributed to the public domain under CC0-1.0.

02 ｜ AI 時代的合理使用 - 個案裡的合理範圍如何判定？



FAIR USE @ https://theinitium.com/opinion/20250412-culture-ai-arts-ethics-ghibli



FAIR USE @ https://gkids.com/ghiblifest/



FAIR USE @ https://talkacemedia.com/article/39051

吉卜力經典名作《紅豬》將於 9 月 4 日重返大銀幕。圖片來源：甲上娛樂發布

お知らせ 2025.10.28

OpenAI社に「Sora 2」の運用に関する要望書を提出

CODAは会員社からの要請に基づき、2025年10月27日、OpenAI社に対し、同社が2025年9月30日よりサービスを開始した「Sora 2（sora.chatgpt.com）」の運用に関して要望書を提出しました。

CODAは、Sora 2において日本の既存コンテンツまたはそれに酷似する映像が多数生成されている事実を確認しており、これらは日本コンテンツを学習データとして取り込んだ結果に起因すると判断しています。また、Sora 2のように特定の著作物

https://coda-cj.jp/news/2577/

著作權法第 65 條：著作之**合理使用**，不構成著作財產權之侵害。

著作權法第 65 條：http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=65

合理使用

1 、著作權之例外及限制 (Copyright exceptions and limitations) ；

2 、合理使用 (Fair Use) 、公平處理 (Fair Dealing) ；

3 、**灰色地帶**、承擔**風險**。

不是有賺錢一定不能合理使用

Google Book

也不是不賺錢一定能主張合理使用

谷阿莫 - 《腦漿炸裂少女》

而是這樣用會不會造成原作者財產利益折損

直觀核心的理解合理使用

1、**沒有損害**原作者著作財產權利

2、**小幅影響**原作者著作財產權利、然有**更高的公益理由**

3、若是產生**經濟利益的取代效益**，相應風險升高。

合理之方式與資訊—釐清

1. 利用之目的及性質
2. 被利用著作性質
3. 利用的質量比例
4. 對原作潛在或現有價值影響

Transformative FAIR USE

1 、 the **purpose** and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes

2 、新的用途、新的觀點、新的表達方式

3 、也就是說**與原作品的利用模式不生衝突**

AI 合理使用的爭議難題

1 、一個輸出涉及上百上千作品

2 、幾乎都是**通案**利用、非傳統概念理解的**個案**

3 、不是個別影響一篇文章、一幅畫，而可能**洗滌汰換整個職涯和世代**。

Judge approves $1.5 ×

apnews.com/article/anthropic-authors-copyright-judge-artificial-intelligence-9

133%

AP

WORLD U.S. POLITICS SPORTS ENTERTAINMENT BUSINESS MORE

Sign in DONATE

Michigan church shooting AP Top 25 Typhoon Bualoi Corn dog recall Bad Bunny

BUSINESS

Judge approves $1.5 billion copyright settlement between AI company Anthropic and authors



https://apnews.com/article/anthropic-authors-copyright-judge-artificial-intelligence-9643064e847a5e88ef6ee8b620b3a44c

訓練 → 合法的重製地位

輸出 → 與原作目的不生衝突

Lucien Cheng-hsia Lin
1h ·

OpenAI 擬在 Sora 引入著作權控制與分潤機制

說在前面：這未必出於單純善意，但確實值得密切觀察——因為世界的改變，往往正是從這些「試驗性調整」開始的。

OpenAI 計畫在其 AI 影片生成工具 Sora 中，導入新的著作權管理設計，使內容與角色的著作權人能擁有更細緻的控制權，並視試行結果推動收益分潤制度。

AI 公司在這波技術浪潮中持續以前進與修正的節奏推進，OpenAI 的策略可謂「破格而後建」，一方面衝擊既有產業規範，一方面又提出合作與分潤的架構，在技術優勢下逐步重塑著作權利益的分配方式。

三個要點：

1、著作權人可選擇封鎖（block）其角色或內容，使其不被 Sora 生成使用。據報導，包括 Disney 在內的部分大型公司已選擇退出（更精確地說，是拒絕被納入生成範圍）。

2、若著作權人同意授權使用，則可參與 OpenAI 正在試行與調整中的收益分潤（revenue sharing）機制，有點類似 YouTube 為高流量影片頻道提供的廣告分潤模式。

3、該機制將首先於 Sora 平台上試行，未來可能擴展至 OpenAI 其他產品線。

Reuters：OpenAI to boost content owners' control for Sora AI video app, plans monetization (2025-10-04)：
https://www.reuters.com/business/media-telecom/openai-boost-content-owners-control-sora-ai-video-app-plans-monetization-2025-10-04/

#sora #OpenAI #著作權 #AI分潤 #生成式影片



reuters.com
OpenAI to boost content owners' control for Sora AI video app, plans monetization

Lucien Cheng-hsia Lin
Just now ·

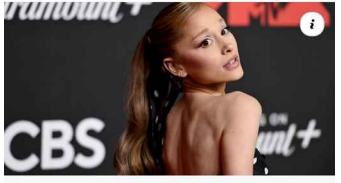
打不過就加入它！或者說，與其硬打，不如收編拉攏？

Universal Music Group（UMG）與 AI 音樂創作公司 Udio 宣布達成和解，未來將攜手推出 AI 音樂產製平台與相關服務。

在此之前，UMG 曾對 Udio 以及另一家 Suno AI 提起訴訟，指控它們未經授權利用旗下音樂素材進行 AI 訓練並生成作品。不過，如今 UMG 與 Udio 已經和解，UMG 授權 Udio 使用自家藝人與詞曲作品，雙方將合作推出一個 AI 驅動的音樂平台，並納入「圍牆花園（walled garden）」式的封閉環境，搭配指紋追蹤與防盜用等機制，共同進軍這個新興的 AI 音樂市場。

值得注意的是，當 UMG 自行「下場」從事 AI 音樂的開發與商業化時，也意味著其他 AI 音樂公司將更難以主張「取用他人音樂素材」屬於合理使用（fair use）。因為在合理使用的判斷中，轉化性（transformative）與使用目的差異是關鍵要素之一。當原著作權人（UMG）自己也進行 AI 訓練與輸出時，這些 AI 公司所主張的「轉化性使用」立場，恐怕就更難成立。

#UMG #Udio #AI音樂 #合理使用 #著作權 #本多終勝



theverge.com
Universal partners with AI startup Udio after settling copyright suit

Lucien Cheng-hsia Lin
Just now ·

山不轉路轉、路不轉人轉、人不轉錢轉！

繼與 Udio 和解、建立合作 AI 音樂平台與方案後，Universal Music Group（UMG--環球音樂）再有動作，其宣布與 Stability AI（多模態生成式 AI 公司）建立策略性聯盟，共同開發專業級 AI 音樂創作工具。

UMG 指出，合作工具與模型，將引導使用「已獲授權的資料與素材、負責任的進行 AI 訓練與應用」，並適當的提供分潤予合作的音樂權利人。

看來，著作權方(版權方)與 AI 生成公司，已漸有合作模式的嘗試，這是一個非常應該被密切觀察的變化。

https://stability.ai/news/universal-music-group-and-stability-ai-announce-strategic-alliance

#UMG #StabilityAI #Udio #AIBusinessModel #本多終勝



stability.ai
Universal Music Group and Stability AI Announce Strategic Alliance to Co-Develop ...

Exclusive | Universal
www.wsj.com/business/media/universal-music-settles-with-ai-firm-udio-c926ca39
200%
WSJ Barron's MarketWatch IBD WSJ | Buy Side
THE WALL STREET JOURNAL.
SUBSCRIBE SIGN IN

EXCLUSIVE MEDIA

Universal Music Settles With AI Firm Udio

Udio agrees to launch a new subscription service for fans to create music based on licensed songs

By Katherine Sayre Follow

Oct. 29, 2025 8:28 pm ET

Aa Listen (1 min)



https://www.wsj.com/business/media/universal-music-settles-with-ai-firm-udio-c926ca39

Warner Music Group
www.reuters.com/legal/litigation/warner-music-group-settles-copyright-case-with-suno-licensed-ai-music-2025-11-25/
200%
Exclusive news, data and analytics for financial market professionals LSEG
Reuters
My News
Sign In
Register

Warner Music Group settles copyright case with Suno for licensed AI music

By **Reuters**

November 26, 2025 4:25 AM GMT+8 · Updated November 26, 2025

Aa
Feedback



https://www.reuters.com/legal/litigation/warner-music-group-settles-copyright-case-with-suno-licensed-ai-music-2025-11-25/

音樂產業 vs AI 新創

1. 先起訴 → 2. 後和解 → 3. 談分潤

→ 壓縮合理使用的解釋和空間

~~Transformative~~ FAIR USE

1 、 the **purpose** and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes

2 、新的用途、新的觀點、新的表達方式

3 、也就是說**與原作品的利用模式不生衝突**

精準理解生成式AI時代 ×

blogcastle.lib.fcu.edu.tw/archives/9004

Our Stories@FCU Library

逢甲大學圖書館部落格

主題專欄 智慧財產權 焦點議題 專欄作家列表 學院服務館員

Home › 智慧財產權 › 精準理解生成式AI時代的合理使用

精準理解生成式AI時代的合理使用

2025 年 10 月 3 日 | Written by Librarian017 Leave a Comment



Type your search

分類

電子報
學術論文@線上講堂
主題專欄作家列表
語言學習
主題專欄
- 性別平等
- 智慧財產權
- 投資|管理
- 經濟|統計
- 環境|永續
- 醫學|養生
- 易經|數術
- 書評|影評

https://blogcastle.lib.fcu.edu.tw/archives/9004

AI 時代的合理使用、盡量不要與原生素材市場產生衝突

03 ｜ AI 時代創作與教育的昇華與保護之道

訓練 → 應用 / 成果

training → outcomes

Outcomes: models, weights, softwares, tools, documentation, and outputs.

03 | 01

誰是創作者？ AI 生成的內容能被保護嗎？

創作保護主義

作品於創作完成時自動取得著作權

利相關保護、毋須登記、毋須申請

著作權法第 10 條 著作人於著作完成時享有著作權。但本法另有規定者，從其規定。

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?Pcode=J0070017&FLNO=10

美學不歧視

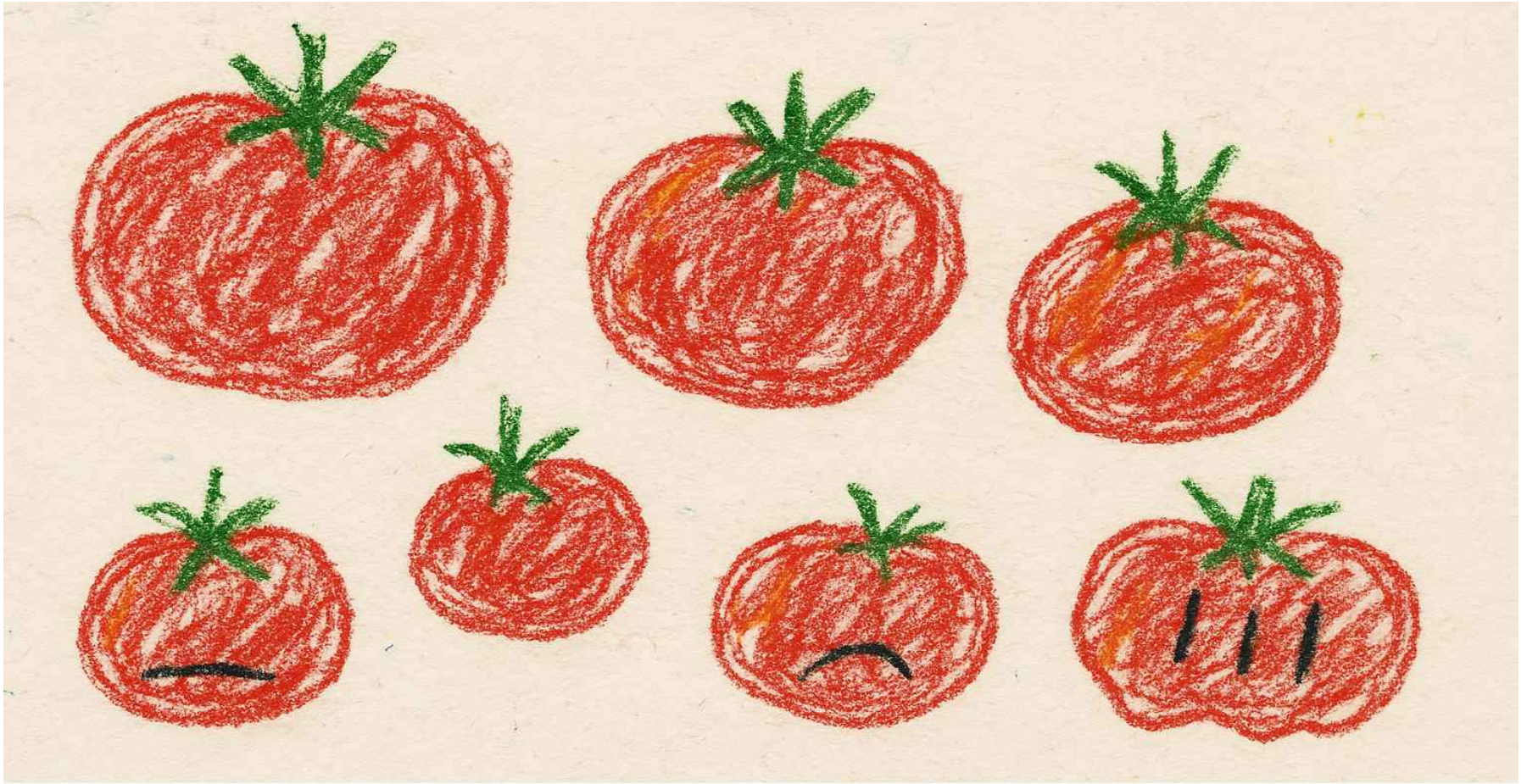
Minimal requirement of creativity

著作權適格的判斷、必須是人做的

著作權論「有 / 無」、不論「高 / 低」



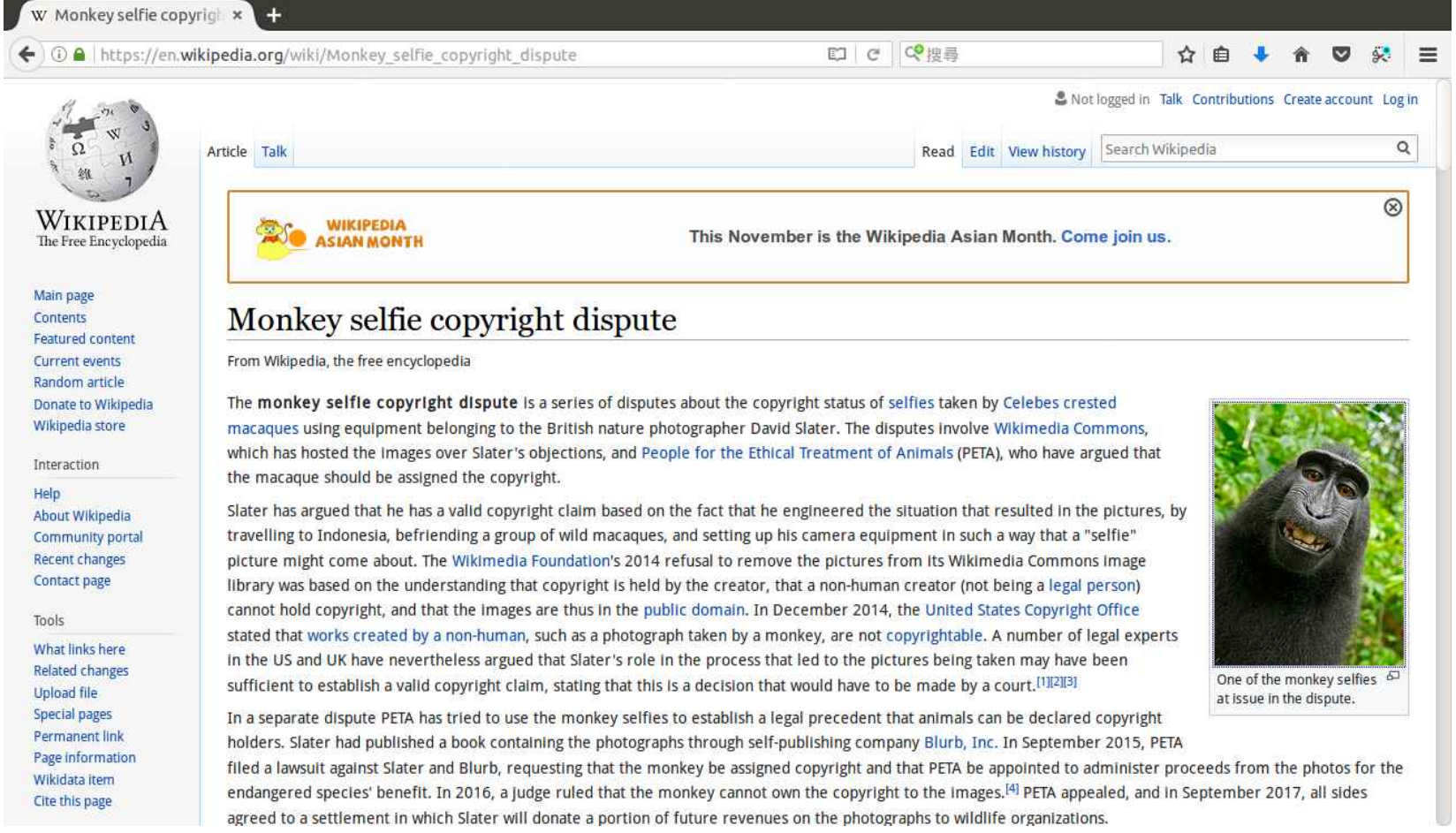
Reference illustration by Lucien C.H. Lin, AI-generated with ChatGPT 4o, April 12, 2025



"Reference illustration" by Lucien C.H. Lin, AI-generated with ChatGPT 4o, CC0-1.0, April 12, 2025.

然而要得到著作權保護

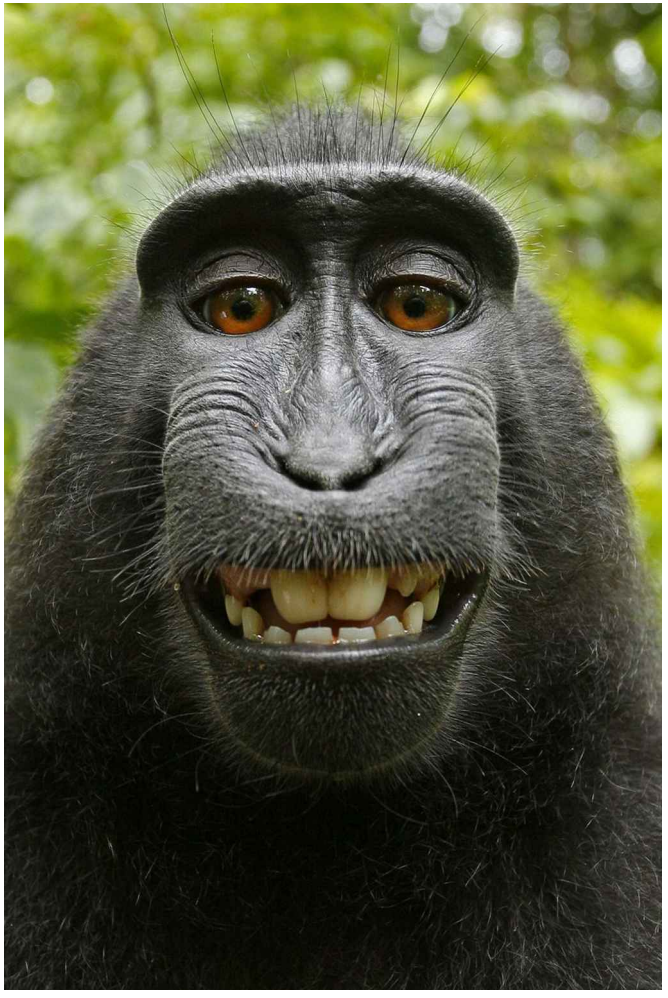
必須是人類的精神創作



Quoted under Fair Use doctrine, original attribution as:

CC BY-SA 3.0 @ wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Monkey_selfie_copyright_dispute

Public Domain for the photo at: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Macaca_nigra_self-portrait_large.jpg



By Self-portrait by the depicted Macaca nigra female. See article. - Wtop.com (archive; cropped and denoised by uploader), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36464057



Copyright does not protect content produced by Generative AI (GenAI): Thaler v Perlmutter
https://barrysookman.com/2023/08/19/copyright-does-not-protect-content-produced-by-generative-ai-genai-with-no-human-involvement-thaler-v-perlmutter/

動物自發的行為

AI 全自動、半自動的混搭

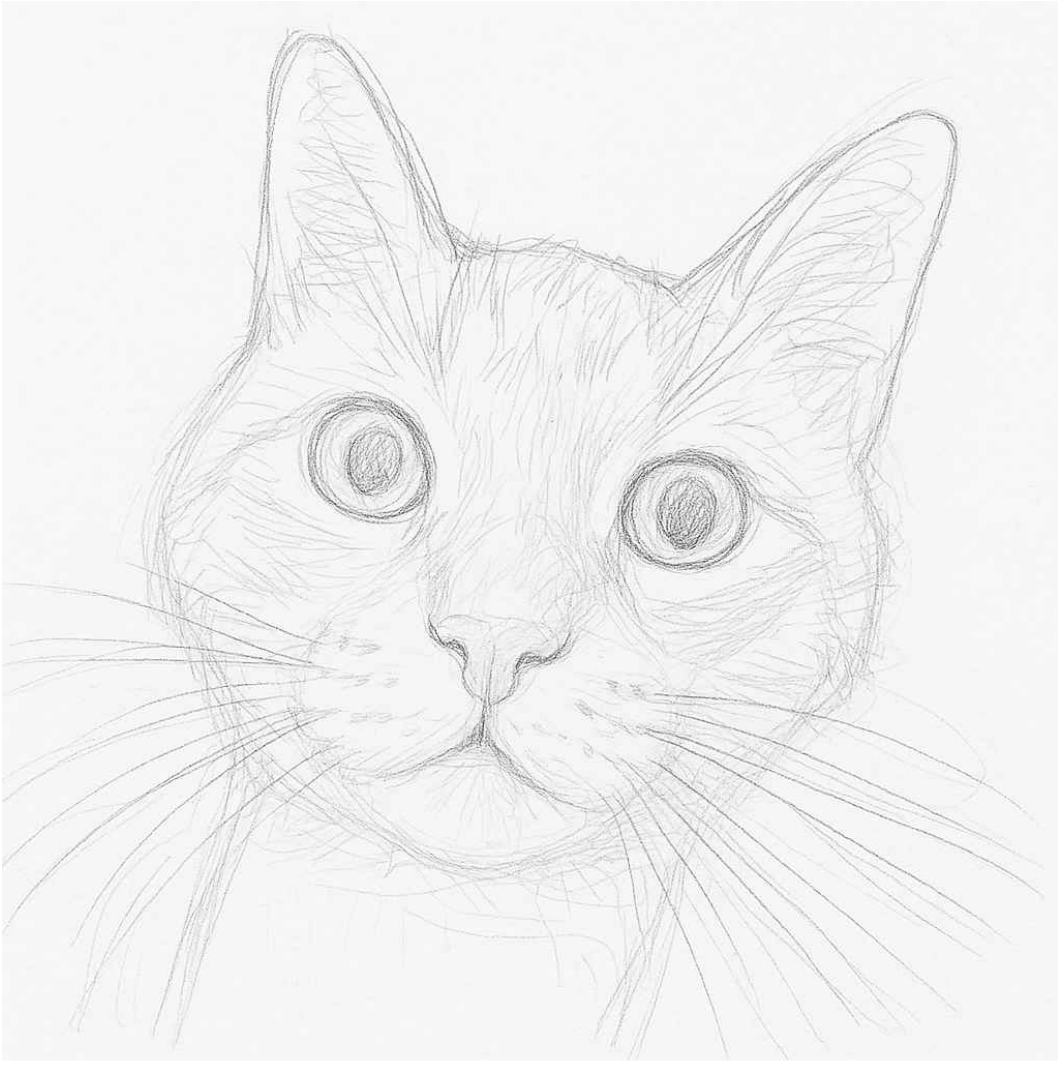
沒有人類精神的注入

著作權上便不受保護

AI 作品要受著作權保護

人為創意在前、機器修潤在後

機器亂數產生在前、人為創意修潤在後





"Illustration of AI Colorization Following a Human Sketch" made in 2025 by Lucien C.H. Lin.
This image was generated through ChatGPT 4o under the direction and creative concept of the author, and is dedicated to the public domain under the CC0-1.0 license.



"Illustration of Human Refinement and Adaptation of an AI-Generated Work" made in 2025 by Lucien C.H. Lin.
This image was generated through ChatGPT 4o under the direction and creative concept of the author, and is dedicated to the public domain under the CC0-1.0 dedication.

人類作品的判斷指標

1. 對所創作品理念的說明
2. 對創作成果的預見可能性
3. 重現創作表達的能力

更直觀的說：

1. 能說明、 2. 有想像 、 3. 可重現。

（就能 / 才能主張是人類的作品）

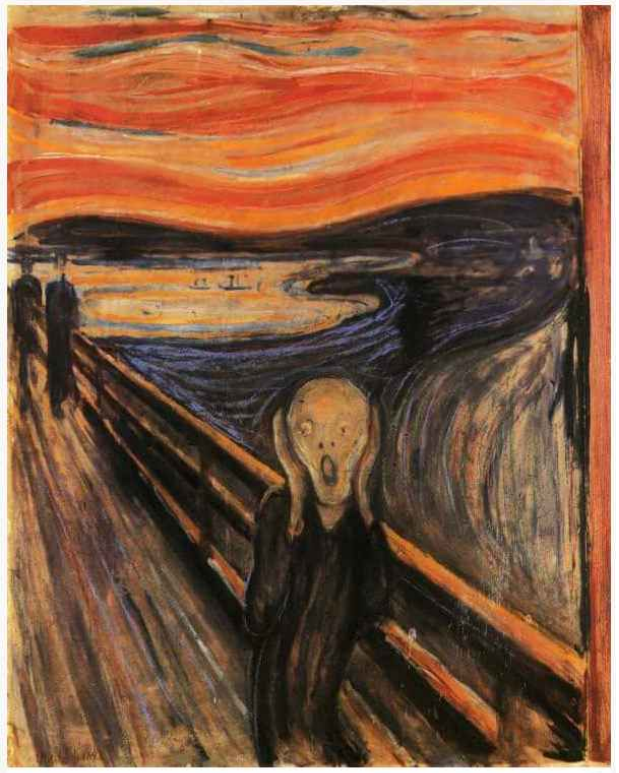
1. 我來、 2. 我見、 3. 我征服。

（拉丁語： Veni, vidi, vici ）

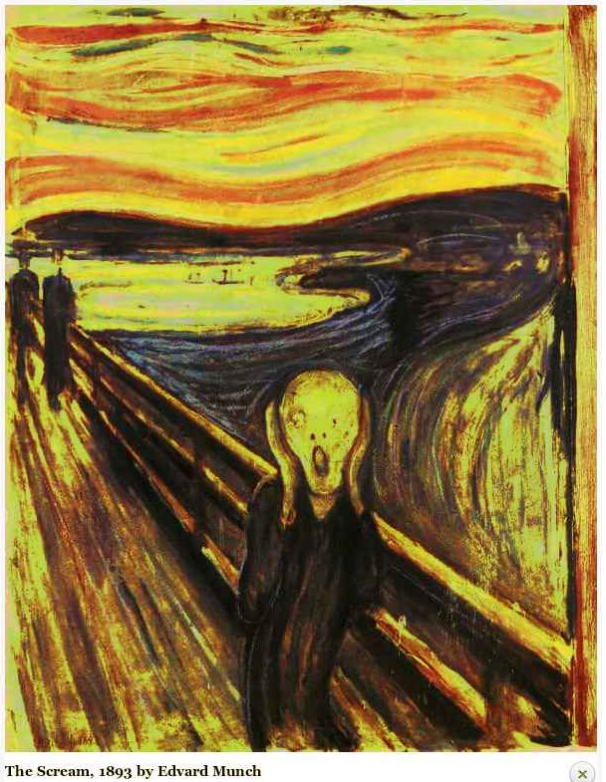
實務上、即使只是

１％的人類創意注入

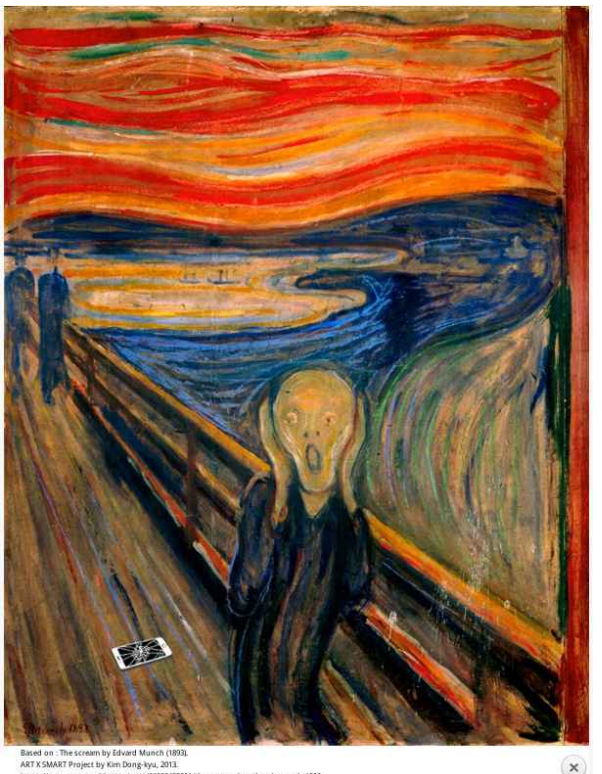
只要能達到畫龍點睛的創作奇點



The Scream, 1893 by Edvard Munch



The Scream, 1893 by Edvard Munch



Based on : The scream by Edvard Munch (1893).
ART X SMART Project by Kim Dong-kyu, 2013.
https://artxsmart.tumblr.com/post/66080455891/the-scream-by-edvard-munch-1893

The ones on the left two, Public Domain at: https://www.edvardmunch.org/

The one on the right one, Fair Use at: https://i.pinimg.com/originals/f1/64/32/f1643293e8ed619f41077558f64d1f05.jpg

Human in the Loop

Human on the Loop

03 ｜ 02

利用 AI 學習概念、技法，但不直接承襲表達

個別依概念、或自然實景重新繪圖

沒有著作權上的抄襲

抄 – 重製權、襲 – 改作權

(1) 接觸

(2) 實質相似

最高法院 81 年台上字第 3063 號判決。

認定抄襲之要件有二，即（一）接觸，（二）實質相似。

使用 AI 工具模組、也請

盡量不要構成他人著作表達形式

的直接承襲、傳襲！

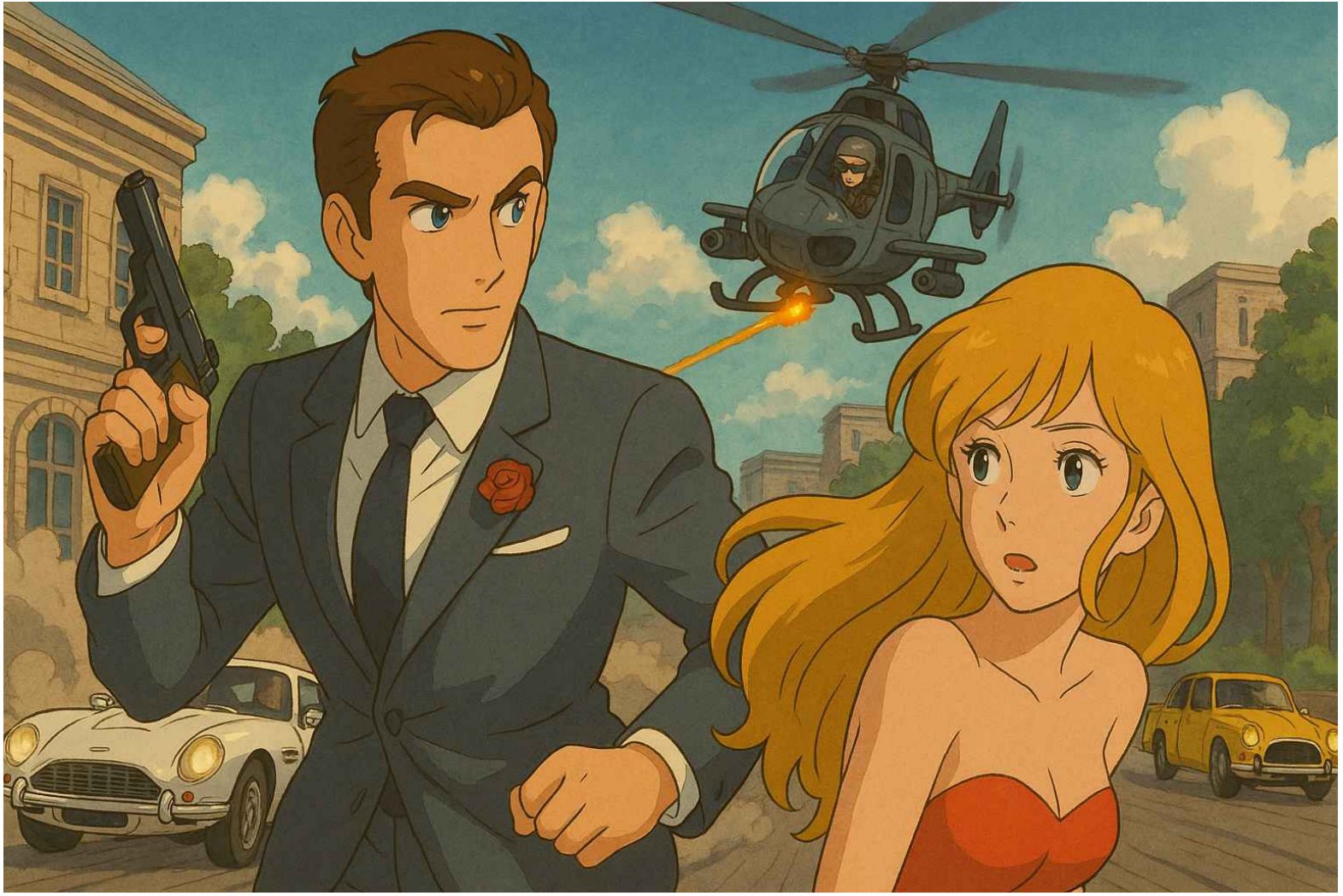
避免產生著作表達的

實質近似 Substantial similarity

請 AI 協助條列分析該篇文章重點

→ 概念、事實資訊之學習不受著作保護或限制

→ 而非直接下令轉譯該篇文章、承襲其表達



Built with ChatGPT-5, dedicated to Public Domain under CC0-1.0, No Rights Reserved.

Metro-Goldwyn-May ×
www.copyright.gov/fair-use/summaries/mgm-amhonda-cdcal1995.pdf
1 頁，共 1 頁
180%

Metro-Goldwyn-Mayer, Inc. v. Am. Honda Motor Co., Inc.,
900 F. Supp. 1287 (C.D. Cal. 1995)

Year	1995
Court	United States Court of Appeals for the Central District of California
Key Facts	To advertise a new convertible model with a detachable roof, defendants, Honda and its advertising firm, made a commercial featuring a fast-paced scene in which a menacing villain in a helicopter chases a suave hero and attractive heroine who are driving the new convertible model. Plaintiff MGM (Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.) filed a motion for a preliminary injunction alleging that defendants infringed its copyrights to sixteen James Bond films as well as the James Bond character. Defendants raised the fair use defense.
Issue	Whether defendants' commercial was a parody that was protected under the fair use defense.
Holding	The court granted MGM a preliminary injunction, ruling against defendants' fair use defense. The court disagreed with defendants' assertion that the

https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/mgm-amhonda-cdcal1995.pdf

James Bond(著作角色著作的擴展範圍)

1.英俊的男性英國間諜

2.圍繞著高科技裝備、跑車、美女

3.動作追逐場景為背景

著作角色的「**總體印象**」（**total concept and feel**）

https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/mgm-amhonda-cdcal1995.pdf

ChatGPT 5

請協助繪圖，長寬比 16:9 、 PNG 格式，採吉卜力風格，具備以下幾點元素：

1 、主角為英俊的男性英國間諜；

2 、圍繞著高科技裝備、跑車、美女；

3 、動作追逐場景為背景。

高風險表述

ChatGPT 5

請協助繪圖，長寬比 16:9 、 PNG 格式，採科技動漫風格，具備以下幾點元素：

1 、主角為英俊的中性亞洲間諜；

2 、圍繞著高科技裝備、跑車、美女；

3 、動作追逐場景為背景。

低風險表述→紀錄詠唱過程以作為佐證

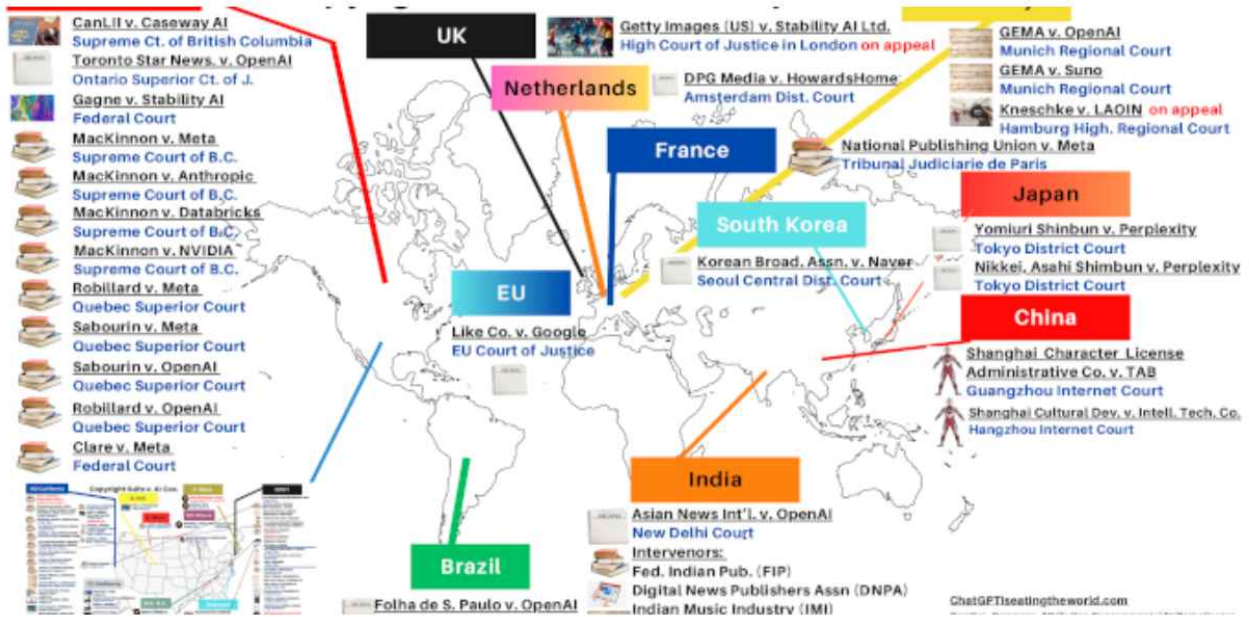
AI 工具或許是中立的

實施行為才去判定合法或非法

從著作權觀點看一般使用者對AI工具的合法應用

2026 年 3 月 2 日 | Written by Librarian017

Leave a Comment



林誠夏顧問/CC Taiwan、鈞理知識產權事務所

分類

電子報
學術論文@線上講堂
主題專欄作家列表
語言學習
主題專欄
- 性別平等
- 智慧財產權
- 投資｜管理
- 經濟｜統計
- 環境｜永續
- 醫學｜養生
- 易經｜數術
- 書評｜影評
- 行銷｜大數據
- 建築｜設計
- 科普｜科技
- 商管｜經營
- 哲學｜文學

AI 工具的合法應用

1.「著作權僅保護表達，不保護思想或概念」

2.選擇應用情境裡提供邊界守護的 AI 工具

3.掌握合理使用的界線，並適度標示原出處





左圖： Metro Taipei 官方路網圖，右圖：依左圖採用 OpenAI ChatGPT-6.1 Sol 轉換為 Tokyo Metro 風格，皆採合理使用 (FAIR USE) 立場引用。



Taipei_Metro_Stations_and_Connections.md — ReText

檔案 編輯 說明

預覽 樣式 特殊符號

Taipei_Metro_Stations_and_Connections ×

```
# 臺北捷運路網圖：站名與連線列表

> 依使用者指定圖片逐線整理。本文是圖片的結構化轉錄，非截至今日的營運路網查核。圖中淡色路線也納入，但顏色深淺不單獨當作營運狀態證據。

## 讀法與範圍

- 每個路線表依站序排列；相鄰兩列代表同一路線直接相連，原則上可雙向理解。
- 表中的「相鄰站」只計同一路線的邊，不含步行轉乘。
- 分支另列，不把兩支線的終點誤接成同一路段；分支節點為北投、七張、大橋頭、濱海沙崙。
- 保留圖上站名用字（如「台北車站」「台北101/世貿」）；不包含站名旁的學校、醫院等副站名。
- 站碼將圖上分行字母與數字合併，例如 BL／01 寫成 BL01。
- 台鐵、高鐵僅作轉乘標記；原圖未提供其完整站序，故不推補鐵路連線。

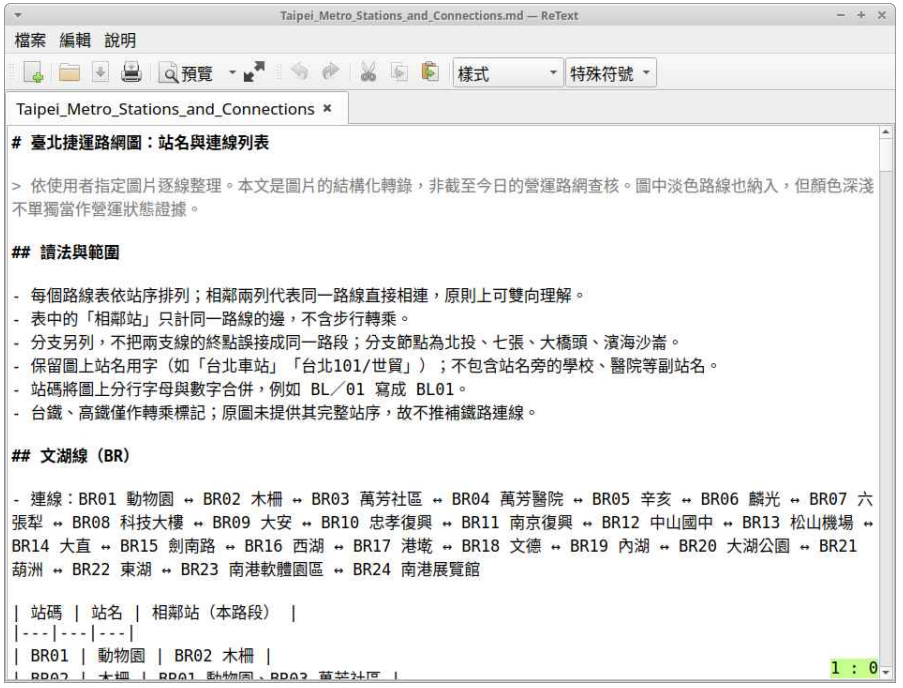
## 文湖線（BR）

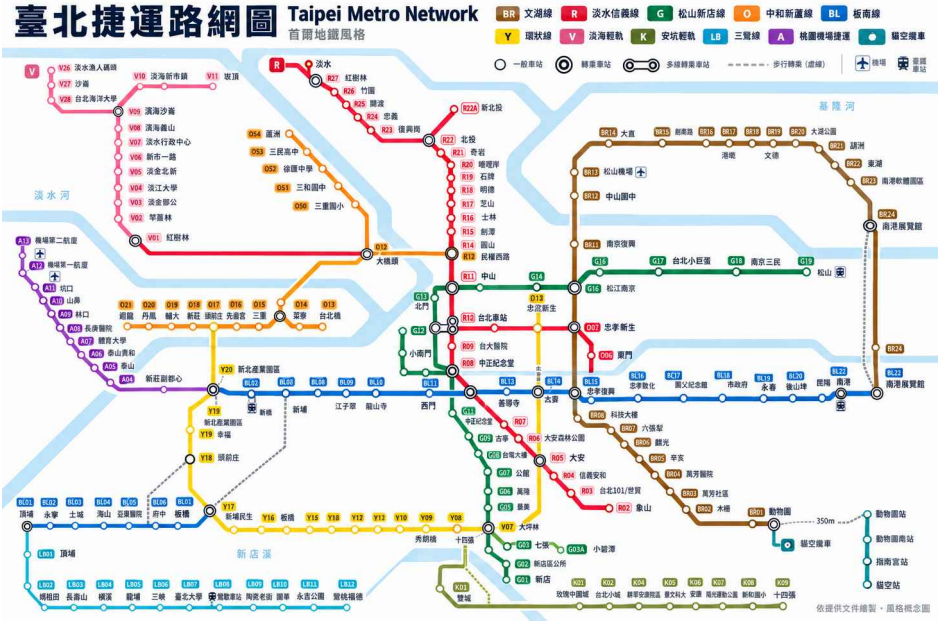
- 連線：BR01 動物園 ↔ BR02 木柵 ↔ BR03 萬芳社區 ↔ BR04 萬芳醫院 ↔ BR05 辛亥 ↔ BR06 麟光 ↔ BR07 六張犁 ↔ BR08 科技大樓 ↔ BR09 大安 ↔ BR10 忠孝復興 ↔ BR11 南京復興 ↔ BR12 中山國中 ↔ BR13 松山機場 ↔ BR14 大直 ↔ BR15 劍南路 ↔ BR16 西湖 ↔ BR17 港墘 ↔ BR18 文德 ↔ BR19 內湖 ↔ BR20 大湖公園 ↔ BR21 葫洲 ↔ BR22 東湖 ↔ BR23 南港軟體園區 ↔ BR24 南港展覽館

| 站碼 | 站名 | 相鄰站（本路段） |
|---|---|---|
| BR01 | 動物園 | BR02 木柵 |
| BR02 | 木柵 | BR01 動物園、BR03 萬芳社區 |
```

1 : 0

左圖： Metro Taipei 官方路網圖、 FAIR USE ，右圖：將左圖透過 OpenAI ChatGPT-6.1 Sol 摘取其各站相連之事實資訊。





左圖： OpenAI ChatGPT-6.1 Sol 摘取 Metro Taipei 官方路網圖各站相連之事實資訊文件；
右圖：將左圖文件提供予 OpenAI ChatGPT-6.1 Sol 依首爾地鐵風格繪製之路網圖。

如果霍格華茲有台灣生：

1. 鹹酥雞珍奶 2. 塑膠掃帚 3. 大同電鍋

4. 藍白拖 5. 擲筊 puá̍h-pue

https://twitter.com/I_dot_car/status/1572404697860018179



https://twitter.com/I_dot_car/status/1572404697860018179

03 | 03

善用 CC 授權、開放資料、及主權 AI 語料

www.facebook.com/photo/?fbid=1375045007993216&set=a.632331672264557

淺談CC授權與全球永續發展藝術創作的交集與互動

文／林誠夏

過去，因為藝術文化作品高度屬人、與著作人格關聯密切，其商務模式又多屬對價循環，故在他人釋出的 CC 授權作品基礎上進行二創、三創的範例並不多見。但近年在生成式 AI 應用推波助瀾之下，此一局面與狀態正在改變。



視盟
4月14日 ·

〈從自由文化到開源永續：淺談 CC 授權與全球永續發展、藝術創作的交集與互動〉—— 林誠夏

視盟於 2025 年發起「視覺藝術行動與影響力研究」，旨在回應當前藝術與文化領域所面臨的多重挑戰與契機。透過系列專文邀稿，期望促進藝術、科技與社會之間的跨域討論，並持續關注視覺藝術生態的韌性與永續發展。

::

在知識與文化快速流動的當代，如何在著作權保護與開放使用之間取得平衡，也逐漸成為藝術與文化領域的重要課題。在藝術創作領域中，授權與分享並非單一模式的選擇。從自由文化的理念，到公眾領域素材的運用，再到生成式 AI 對資料需求的提升，創作、使用與再利用之間的關係，也隨之出現新的討論與實踐路徑。

〈從自由文化到開源永續：淺談 CC 授權與全球永續發展、藝術創作的交集與互動〉由林誠夏撰寫，以 CC 授權為基礎，從疫情期間知識共享的實踐，到文化館藏開放近用的推動，探討知識共享與文化流通的運作，以及生成式 AI 發展下對資料與授權機制的需求。

全文已刊登於視盟官網「永續行動」專區，歡迎前往閱讀！

::

閱讀全文｜https://reurl.cc/bdnpV6

::

#視盟 #AVAT #藝文永續 #視覺藝術 #藝術創作 #授權 #林誠夏 顯示較少

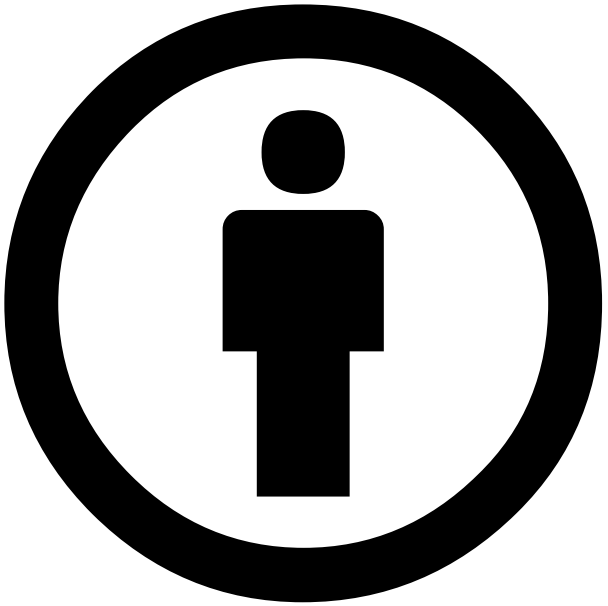
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1375045007993216&set=a.632331672264557

什麼是 CC 授權？能吃嗎？

- 不能吃、但是能用來讓你的作品流通揚名傳散的更快！

CC 授權條款 / 放話條款

我的創作可以借你抄、給你用，但是你必須按照我預先設定的遊戲規則。



CC BY

姓名標示 / Attribution

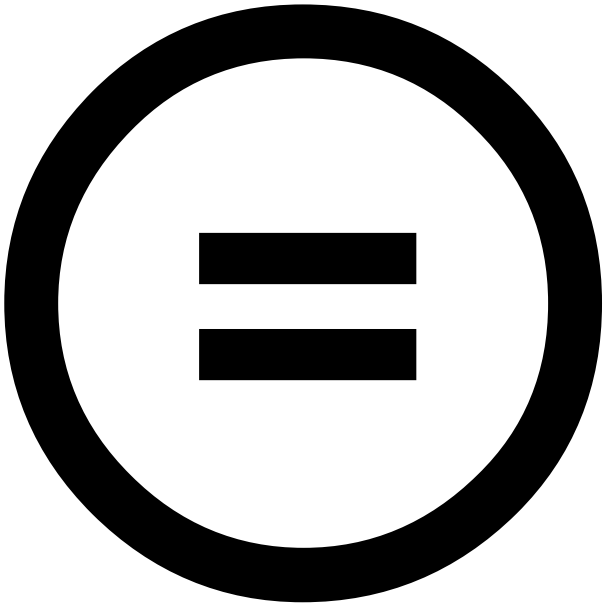
依原作者指定或依要項標示必要的出處與**顯名聲明**



CC NC

非商業性 / Non-commercial

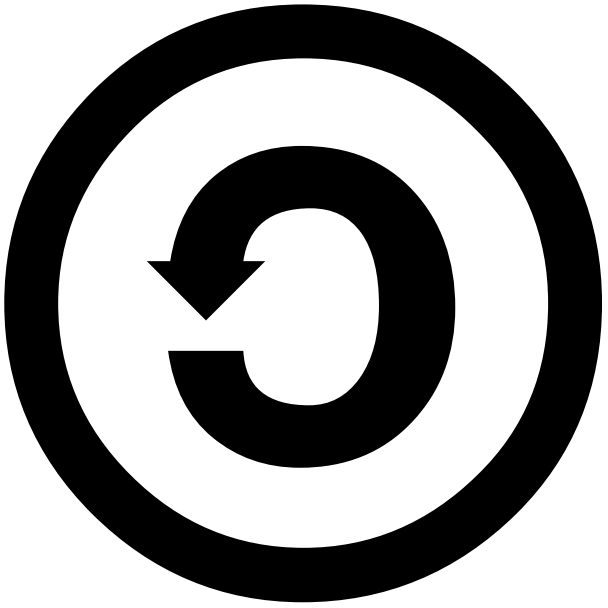
素材**不得被用於金錢的換取**或其他商業營利行為



CC ND

禁止改作 / No derivatives

作品在被利用過程中的原**創作內涵不能被改變**

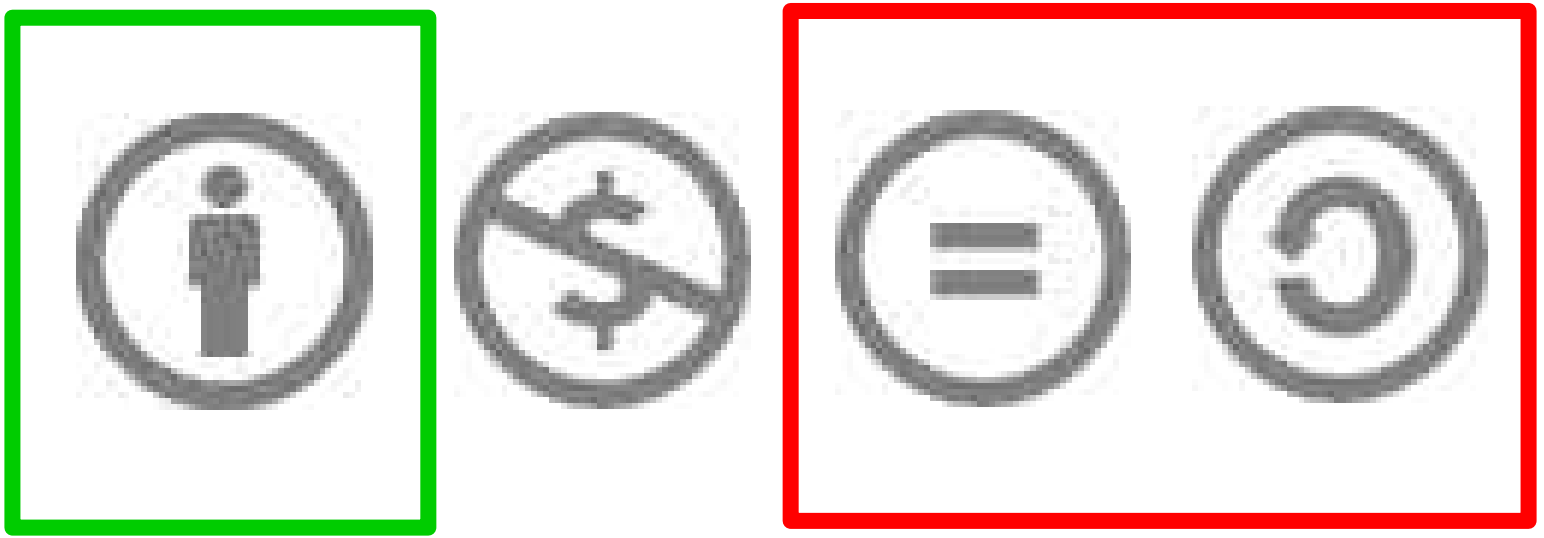


CC SA

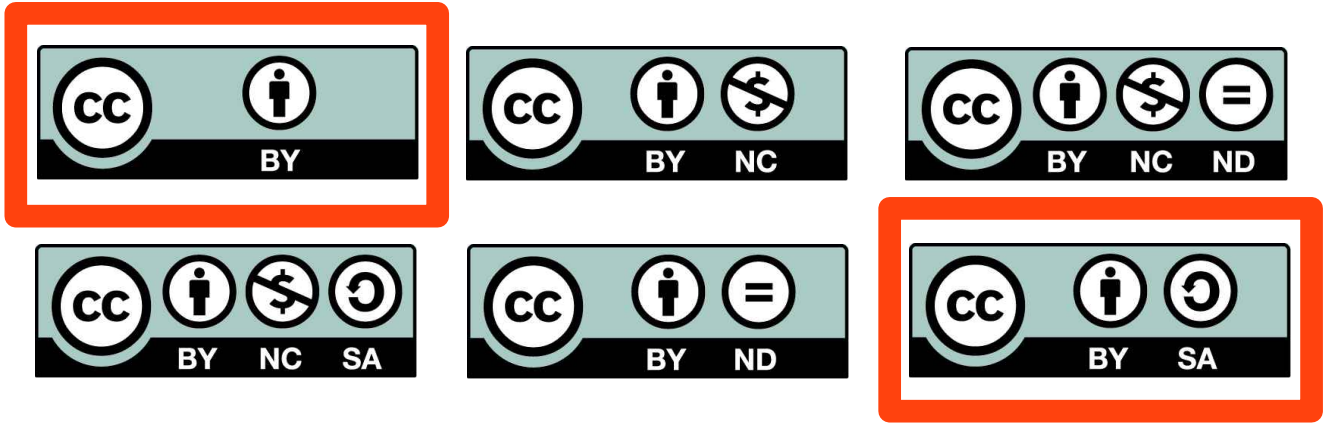
相同方式分享 / Share alike

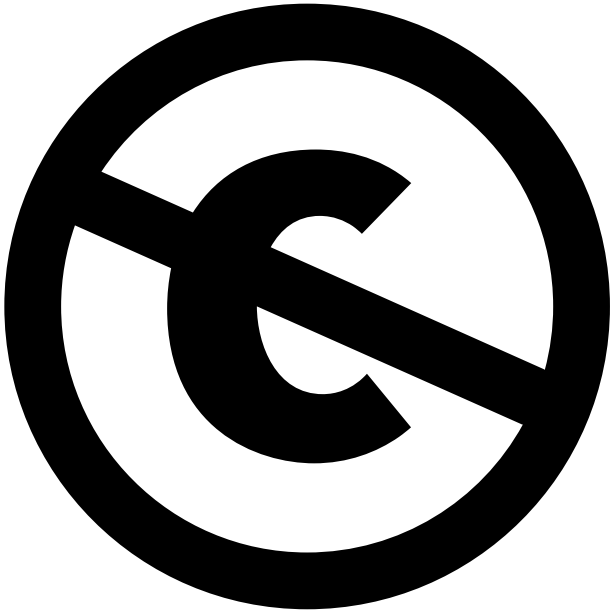
不論是否改作、**後續作品都必須依完全一致的授權方式被利用**

CC 四大元素



CC 六套組合





PDM

公眾領域標章 / Public Domain Mark

將**不受著作權限制之作品**以簡單、標準化的
形式標示，使其易於被他人發現並提供使用。

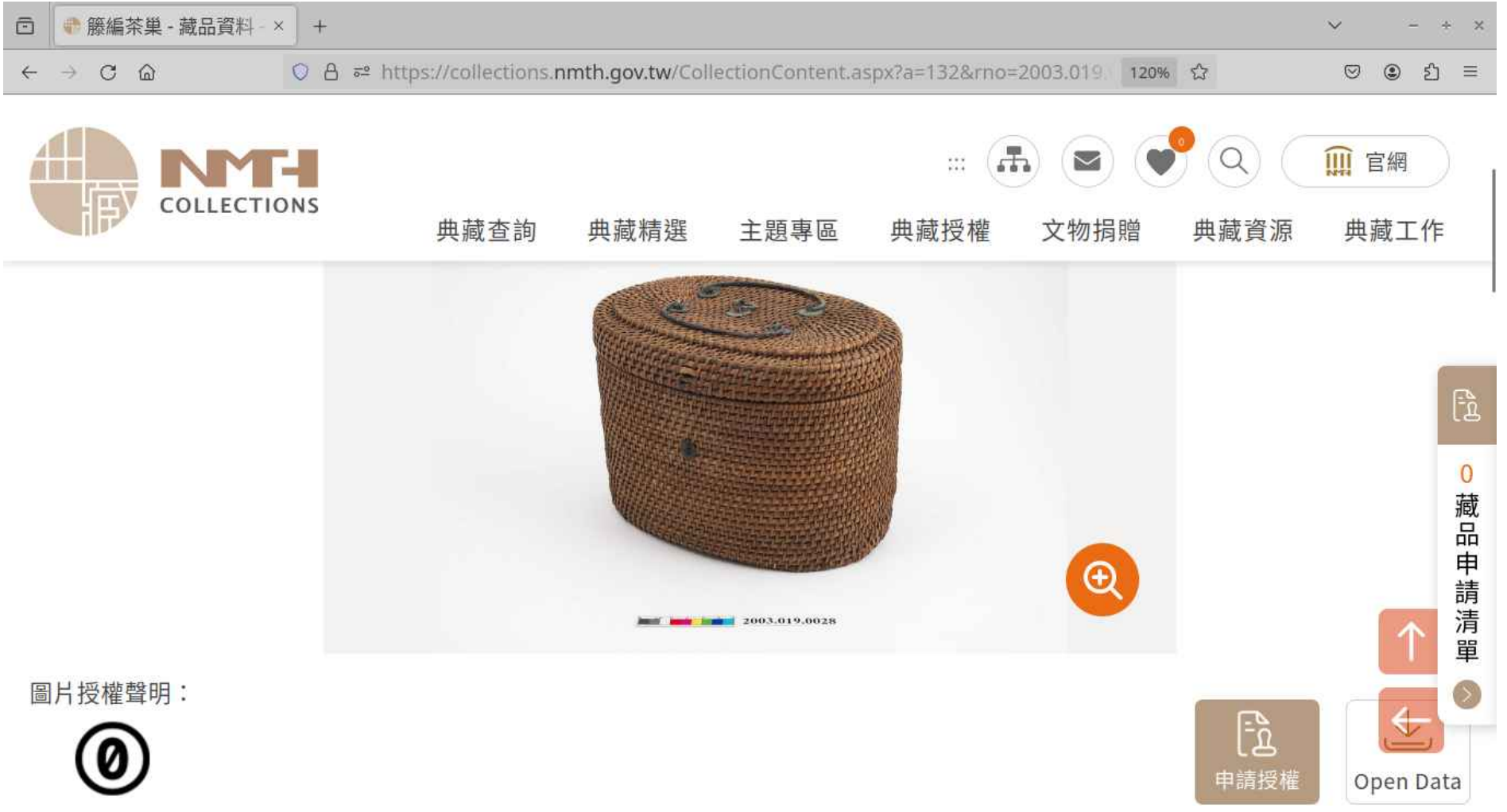
善用以下四項客體

(1) 舊**新聞裡純粹述事**的部份（不涉及評論）

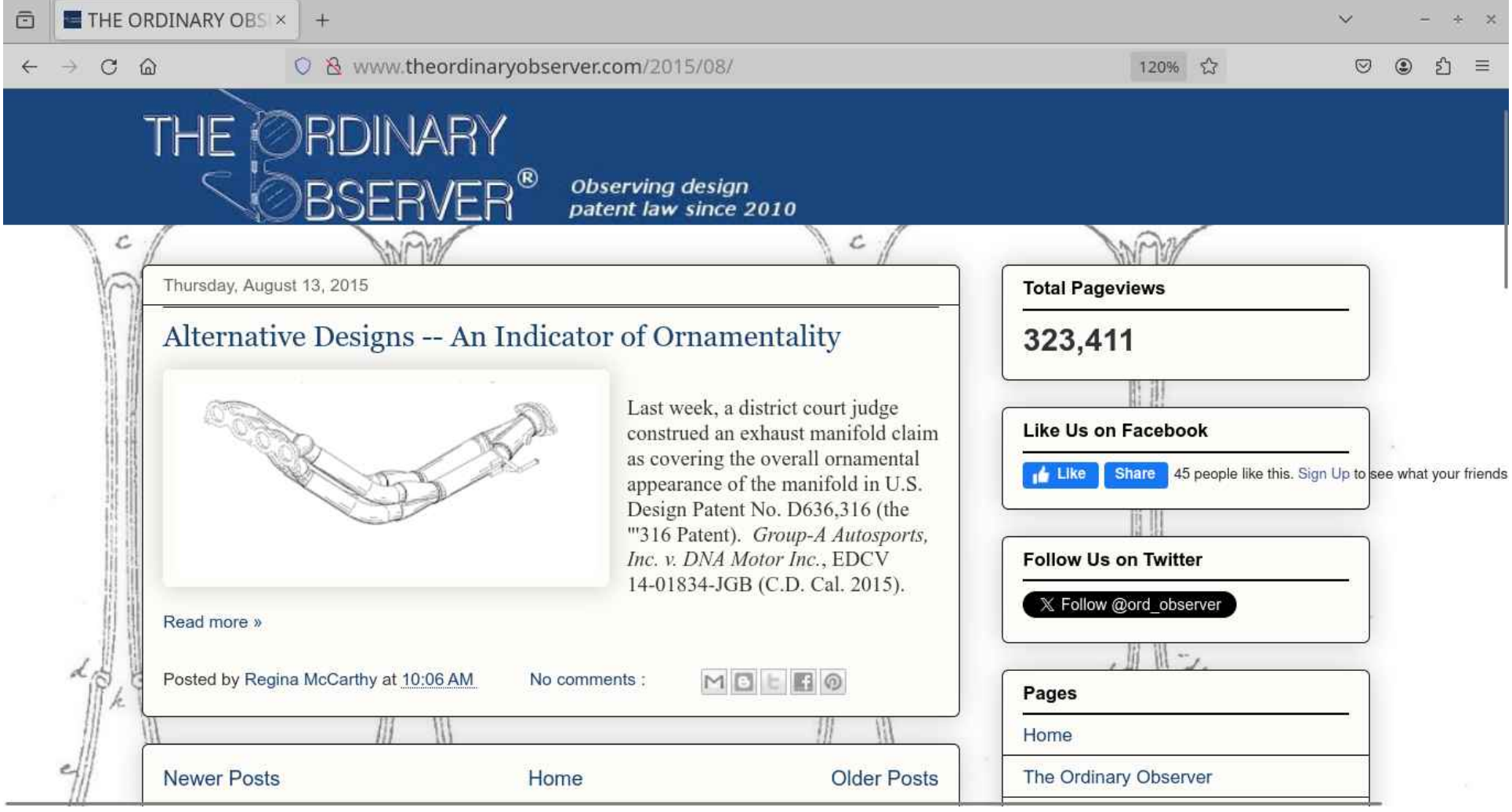
(2) 洽政府單位取得**公文**（非政府出版本、僅公文）

(3) **老照片**（拍攝完成 50 年未發表、或發表已達 50 年）

(4) **傳統工藝品**



CC0 @ https://collections.nmth.gov.tw/CollectionContent.aspx?a=132&rno=2003.019.0028



FAIR USE @ http://www.theordinaryobserver.com/2015/08/

然純粹（功能性）工藝設計

並不受到著作權法保護

工藝美術品、美術工藝品

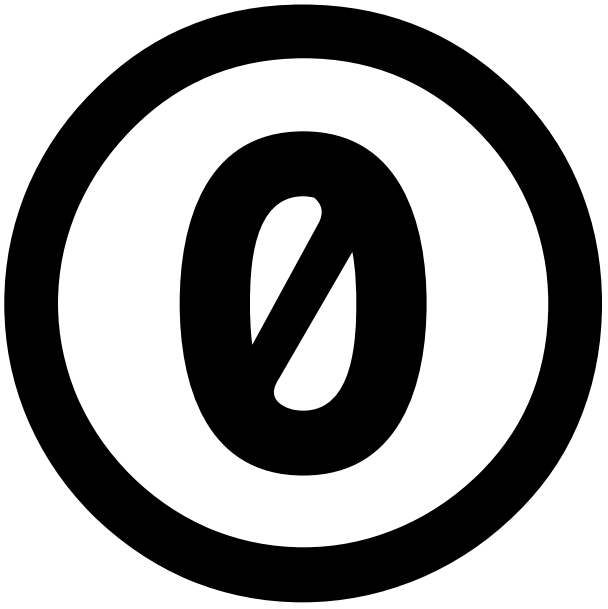
只要能被認定為美術著作即受著作權保護








FAIR USE: 用於解釋傳統工藝的創新表達，確能受到著作權保護。
然實務上亦應注意，著作權與設計專利保護的分野！



CC0

公眾領域貢獻宣告 / CC Zero Dedication

權利人**拋棄對著作的利益**，以釋出到**公眾領域**，
讓其他人可以**不限任何目的地自由使用著作**，
從事創作、提升或再使用等行為，而不受著作權
或是資料庫相關法律的限制。



https://drive.google.com/file/d/1SM6AQIzJZG_s-haM45OKUnU0lkgvQFU4/view?usp=sharing

不論哪一款 CC 授權或宣告

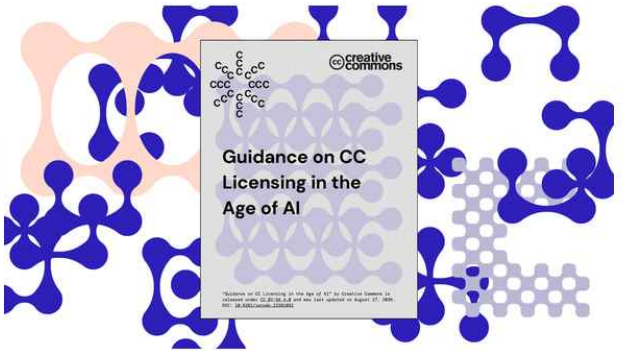
權利人都預設同意使用者可以「**重製、散布、公開演播**」該作品！

至於能不能進一步修改或商用、看是否帶有 **ND** 和 **NC** ！

Licenses & Tools

Guidance on Using CC Licenses in an AI Ecosystem

by Creative Commons



"LG" by Creative Commons is licensed under CC BY-SA 4.0

Download The Guidance

Since 2002, Creative Commons (CC) licenses have served as legally enforceable tools for digital sharing. Beyond their functionality, they also signal a commitment to open sharing in the public interest.

CC's general guidance has been to acknowledge and support all valid uses for each of

https://creativecommons.org/2026/09/03/guidance-on-using-cc-licenses-in-an-ai-ecosystem/



https://data.gov.tw/license



臺灣主權AI訓練語料庫
(Beta版)

關於語料庫 | 申請須知 | 語料資料集 | 授權條款 | 合作夥伴 | 登入/註冊

臺灣主權AI訓練語料授權條款-第1版

前言：

為促進以人為本的人工智慧（AI）研發與應用，增進公眾利益、提升在地文化價值，並促進自然語料的永續發展，特訂立本授權條款，以加速並提倡相關資料之流通。

一、名詞定義

1. **授權人**：指具備合法權利的個人或單位，依據本授權條款提供其所管理之語料資料予被授權人，以協助被授權人在被明確同意的基礎下，使用該等語料資料於人工智慧的訓練與學習。

https://taic.moda.gov.tw/content/license



https://tcmb.culture.tw/zh-tw

標章、宣告與授權條款

圖示	種類	說明
	PDM	公眾領域標章 本標章所標示之作品，因年代久遠或特別規定而進入公眾領域，就著作權利方面，任何人皆可以任何方式、為任何目的使用。 閱讀PDM標章說明
	CC0	公眾領域貢獻宣告 本貢獻宣告允許在法律規定最大範圍內，拋棄與作品有關之所有著作權利，以將作品貢獻至公眾領域。若該拋棄因特定理由無法完全實踐，則原則上該宣告依最小變更原則，將作品轉採CC BY或其他更相近的授權模式提供利用。 閱讀CC0標章說明
	OGDL	政府資料開放授權 作品於著作權上，提供不限目的、時間、地域、範圍之利用，採非專屬、不可撤回、免授權金的方式實踐。然使用者須依原發布者指示，標示相關顯名資訊，並自行承擔使用責任。本授權與CC BY 4.0具單向相容性，原採政府資料開放授權條款提供之作品，後續得轉依CC BY 4.0授權的方式利用。 閱讀OGDL標章說明
	CC BY	姓名標示 本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作（包括商業性利用），惟使用時必須按照著作人或授權人所指定的方式，表彰其姓名。 閱讀CC BY標章說明
	CC BY-SA	姓名標示—相同方式分享 本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作（包括商業性利用）。若使用者修改該著作時，僅得依本授權條款或與本授權條款類似者來散布該衍生作品。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。 閱讀CC BY-SA標章說明
	CC BY-NC	姓名標示—非商業性 本授權條款允許使用者重製、散布、傳輸以及修改著作，但不得為商業目的之使用。使用時必須按照著作人指定的方式表彰其姓名。

故宮典藏資料檢索-Oper × 故宮典藏資料檢索-Op × +

digitalarchive.npm.gov.tw/opendata/# 160%



「六龍御天頌」圓墨



錦袱



紅漆龍紋盒



綾套



九子墨









黑漆描金雙龍嵌螺鈿「御題萬春集慶冊…



御題《萬春集慶》冊〈萬派春濤〉詩藍墨

網站資料開放宣告

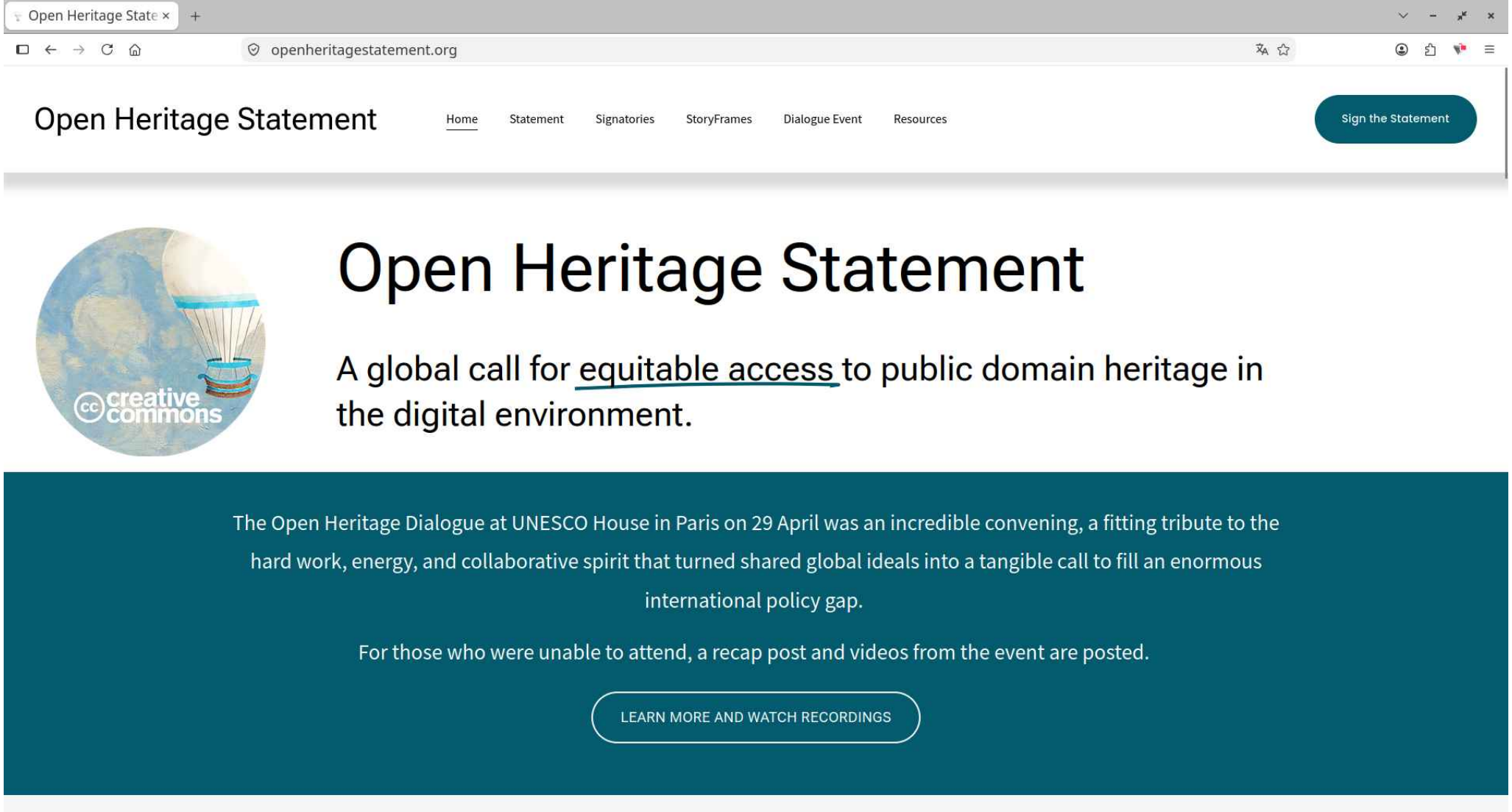
開放院藏書畫類、器物類、織品類文物低階圖像（100萬畫素）計約41萬幅，以「公眾領域貢獻宣告」（CC0）規範，不須註明出處。

開放院藏書畫類、器物類、織品類文物中階圖像（600萬畫素）計約41萬幅，中階圖檔及本網站文字均以「CC授權條款4.0」之CC BY 姓名標示規範，無須申請、不限用途、不用付費即可公開使用，惟需於適當位置呈現中文或英文姓名標示（選擇一種表示型式），○○○○○為使用圖檔之品名。

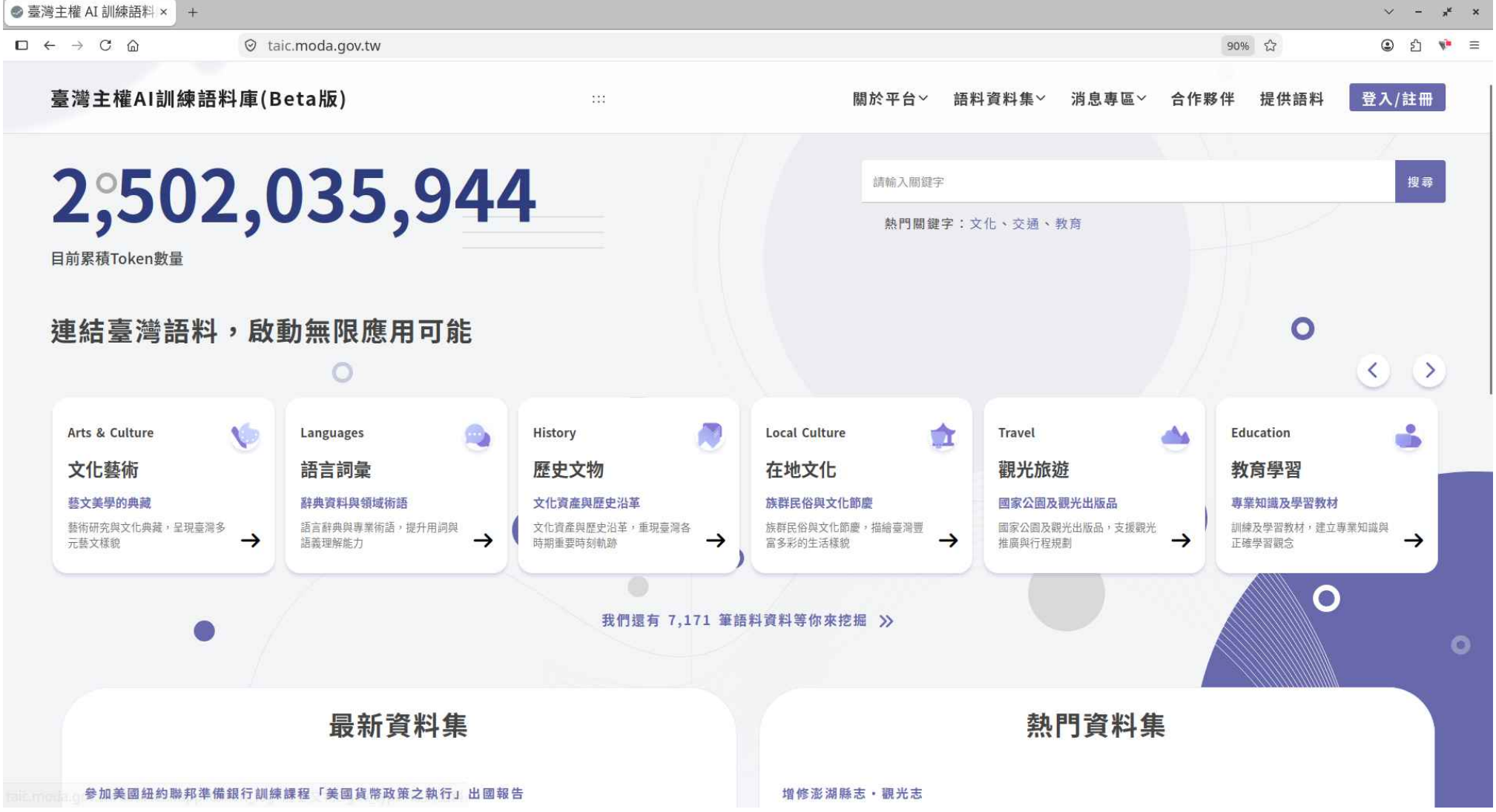
中文表示型式：

1 / 7245 頁

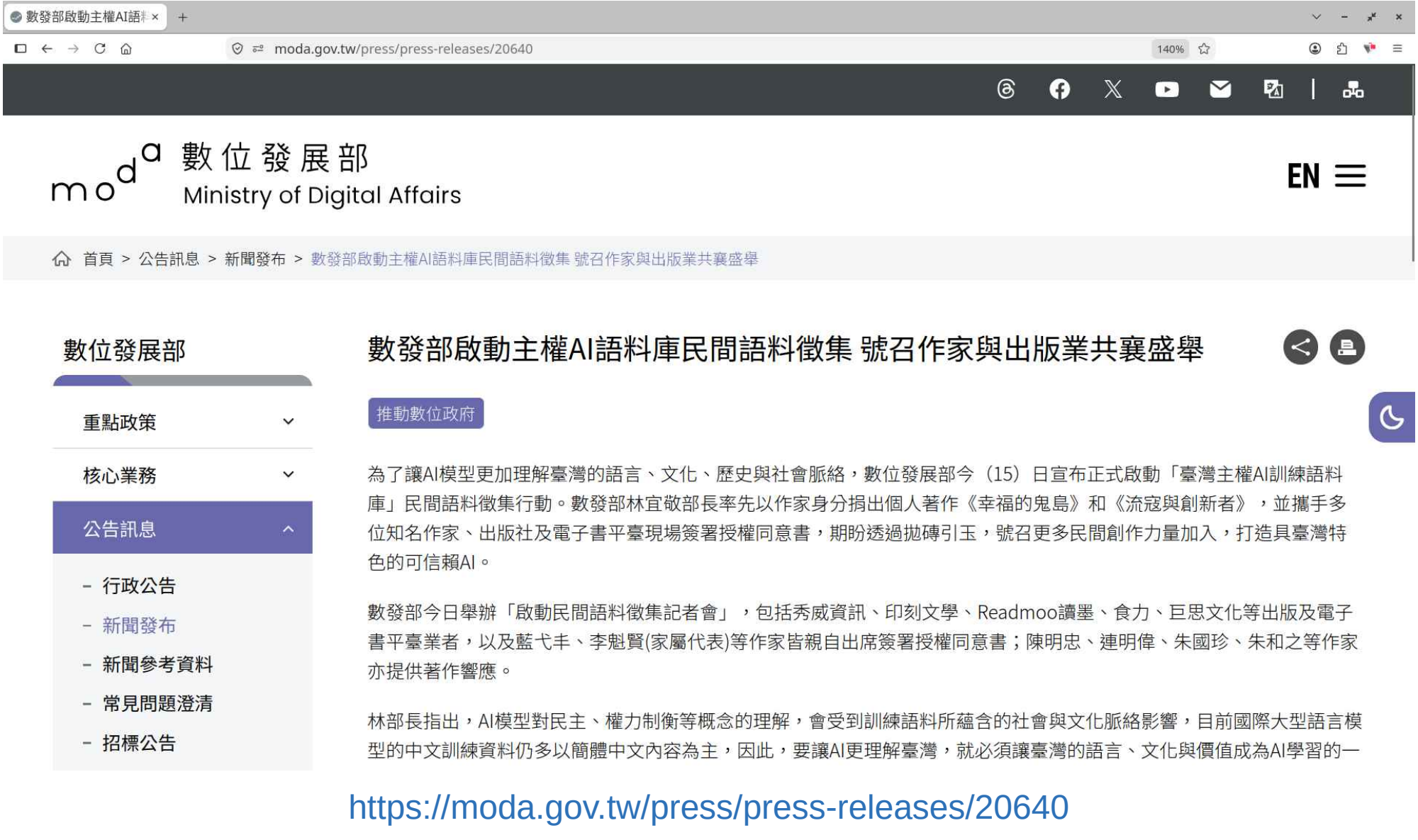
https://digitalarchive.npm.gov.tw/opendata/



https://openheritagestatement.org/



https://taic.moda.gov.tw/



https://moda.gov.tw/press/press-releases/20640

數發部徵集台灣主權AI語料 出版界反對無償授權

2026-10-01 00:00 聯合報／記者陳宛茜、馬瑞璿／台北報導



臺灣主權 AI 訓練語料庫

1.政府資料開放授權條款

OGDL-Taiwan

2.臺灣主權 AI 訓練語料授權條款

SAITD-Lic-Taiwan

https://taic.moda.gov.tw/

臺灣主權 AI 訓練語料授權條款

1 、訓後脫勾→ 2 、簡化標識→ 3 、合理學習→ 4 、降減爭訟→ 5 、溯源課責→ 6 、與既有開放開源授權體系之搭配。

重編國語辭典修訂本

分享

僅授權AI訓練使用

資料總覽 資料下載

資料集概述

關鍵字

辭典 詞典 工具書

描述

主要適用於對歷史語言有興趣之研究者，收錄約16萬7千字詞，主要為記錄中古至現代較為常用的詞語，音讀兼採傳統及現代字音，各義項並多附有古典文獻書證，可提供研究者所需之語文史料。

資料Token數量

14,101,626

資料提供機構

教育部終身教育司

授權方式

CC授權-姓名標示-禁止改作+臺灣主權AI訓練資料授權條款-第1版

時間資訊

上架時間

2025-12-04 10:50:43

最近修改時間

2025-11-12 13:41:04

- **CC 授權 - 姓名標示 - 非商業性** + 臺灣主權 AI 訓練語料授權條款
- **CC-BY-ND-with-Taiwan-AI-training-exception**

專訪

誰在使用台大師生的課程資料？專訪台大教學平台：如何避免AI資料授權爭議重演

November 28, 2025

臺灣大學的教學平台「NTU COOL」於今年（2025）9 月 25 日更新其《用戶協議》，新增條款要求使用者授權平台將其上傳的課程素材、作業、討論區內容等，經「去識別化」處理後，應用於輔助教學之人工智慧模型（AI model）的研發與後續開源計畫。若使用者不同意授權資料，個人教學平台頁面便遭凍結，導致學生無法上傳課程作業，形同變相強制同意，引發臺大學生強烈不滿，質疑此舉侵犯隱私與個人資料自主權。

https://www.cpaper.org/interview/ntu-cool/

NTU_COOL 使用者條款

drive.google.com/file/d/11iSeonzoocymQzYAM4fbblfB5IHBJJZ-/edit

NTU_COOL 使用者條款

檔案 檢視 工具 說明

登入

第 1 頁（共 7 頁） 100%



NTU COOL 使用者條款 v.20260702

- NTU COOL使用者條款 FAQ
- NTU COOL 使用者資料使用說明

【前言】

歡迎您使用 NTU COOL！為使用 NTU COOL 平臺（下稱「本平臺」）提供的相關服務，您應閱讀並遵守本《使用者條款》（下稱「本條款」）。請您務必審慎閱讀並充分理解各條款內容，特別是免除或限制責任條款，以及開通或使用特定服務時可能適用的其他條款，並於確認後點選「同意」。

請注意：免除或限制責任條款，將以加粗或其他醒目方式標示，以提醒您特別留意。

https://drive.google.com/file/d/11iSeonzoocymQzYAM4fbblfB5IHBJJZ-/

NTU_COOL 使用者條 ×
drive.google.com/file/d/11iSeonzoocymQzYAM4fbblfB5IHBJJZ-/edit
180%
NTU_COOL 使用者條款
檔案 檢視 工具 說明
登入
第 5 頁（共 7 頁）
100%






【人工智慧訓練與退出機制】

甲方未行使其人工智慧訓練退出地位，而點擊本條款之同意區塊時，視為同意將其所提供之素材，非專屬、無償授權乙方轉提供予校內其他單位（下稱收受單位）用於人工智慧之學術研究與技術開發，包括但不限於模型訓練、權重生成、程式碼或文件整備等。

前述素材經收受單位重新調整、編輯處理後之訓練資料，於與原素材未達實質近似，且不產生市場替代效果之前提下，得由該單位採「CC授權-姓名標示-非商業性 4.0 國際」或其後更新版本之授權條款發布、分享，相關姓名標示得簡化為「NTU COOL AI 訓練語料-功能說明-v.版本號」，或採其他更具流通效率之標記方式為之。

為增進公眾利益、提升學研資料於人工智慧領域之應用價值，乙方就校內單位提案釋明，明確符合《人工智慧基本法》所訂各項原則之指標性訓練資料，並依循提案時校方就人工智慧研究與應用之各項指導文件與審驗流程者，得額外同意該單位採行《臺灣主權AI訓練語料授權條款》與「CC授權-姓名標示-

https://drive.google.com/file/d/11iSeonzoocymQzYAM4fbblfB5IHBJJZ-/

NTU_COOL 使用者條款

檔案 檢視 工具 說明

登入

第 5 頁（共 7 頁） 100%



3



4



5



為增進公眾利益、提升學研資料於人工智慧領域之應用價值，乙方就校內單位提案釋明，明確符合《人工智慧基本法》所訂各項原則之指標性訓練資料，並依循提案時校方就人工智慧研究與應用之各項指導文件與審驗流程者，得額外同意該單位採行《臺灣主權AI訓練語料授權條款》與「CC授權-姓名標示-非商業性 4.0 國際」或其後更新版本之 CC授權條款搭配使用。意即利用該資料相關訓練成果之產出，包括相應之模型、權重與應用程式，原 CC授權條款所設之姓名標示義務、非商業性限制，將依《臺灣主權AI訓練語料授權條款》進行放寬或免除。

當利用本平臺相關素材之 **AI** 訓練成果，與原素材未達實質近似，且不產生市場或其他利用目的及性質之替代效果時，甲方同意不將相關訓練成果，視為其所貢獻素材之改作、編輯，及各類相關的智慧財產權衍生標的。除本條款所定之【人工智慧訓練與退出機制】外，甲方同意不對相關產出與輸出之後續學術利用、再散布或運算行為，施加任何限制或提出訴訟。

甲方得隨時選擇退出 AI 訓練用途，退出之意思表示可透過本條款勾選選項或使用者帳號設定完成。

https://drive.google.com/file/d/11iSeonzoocymQzYAM4fbblfB5IHBJJZ-/

歐盟數位單一市場著作權指令

Directive (EU) 2019/790 on copyright and related rights in the Digital Single Market

Text and Data Mining (TDM)

1.合法存取（ lawful access ）→ TDM

2.然權利人權利人得以適當方式（ appropriate manner ）
表達退出（ opt-out ）！

3.研究機構與文化典藏機構的 TDM 強制例外

AI 訓練之額外同意條款

若蒙勾選 AI 訓練之額外允許，本素材同意單位得採行《臺灣主權 AI 訓練語料授權條款》與主授權協議搭配使用。意即利用本素材相關訓練成果之產出，包括相應之模型、權重與應用程式，主授權條款或已預設之姓名標示義務、非商業性限制，將依《臺灣主權 AI 訓練語料授權條款》進行放寬或免除。

https://taic.moda.gov.tw/content/license

03 | 04

對 AI 產出的作品進行適當標示

Built with AI

Produced by AI

Built with Llama2

Made Output with Adobe Firefly



https://blogcastle.lib.fcu.edu.tw/archives/9186

Built with AI （由 AI 生成）

Produced by AI （由 AI 產出）

Facebook: 從鼓勵標示到自動註記

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Built without AI （未使用 AI 生成）

Produced without AI （非 AI 產出）

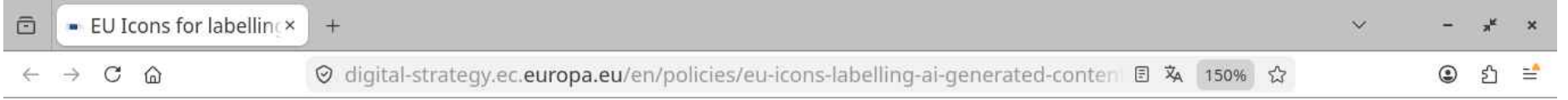
100% human-created （百分之百人類創作）

AI 輸出標示這件事

特定情境應標示、其他情境尊重當事人意願、但若不過於麻煩，建議保留原始資訊或主動標示。

(1) EU AI ACT 的避免誤會

Article 50 2026.8.2 正式上路



EU Icons for labelling AI-generated content

Deployers of generative AI systems can use the EU set of icons to label certain AI-generated content, in accordance with the AI Act transparency rules.

The EU has developed a set of icons that creators, publishers and other deployers of generative AI systems may use to label their AI-generated content. These icons are freely available and a integral part of Section 2 of the Code of Practice on marking and labelling of AI-generated content.

What content needs to be labelled as AI-generated or manipulated?

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content



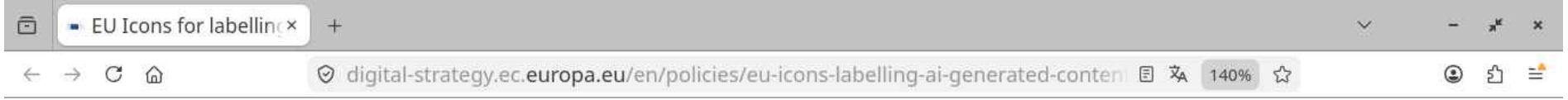
What content needs to be labelled as AI-generated or manipulated?

The icons are intended to help natural persons exposed to such content to recognise, in a clear and distinguishable manner, that the content has been artificially generated or manipulated. This obligation supports public trust, reduces the risk of misinformation and the informed viewing and reading by natural persons of all sorts of content.

Not all AI-generated or manipulated content needs to be labelled. The disclosure requirement under the AI Act covers only AI-generated or manipulated content. The icons support compliance with Article 50(4) of the AI Act, which requires deployers of AI systems to disclose:

- **Deep fakes** - AI-generated or manipulated image, audio, or video content that resembles existing persons, objects, places, entities or events and would falsely appear to a person to be authentic or truthful.
- **AI-generated or manipulated text** published to inform the public on matters of public interest, which did

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content



Limitations and exceptions

Evidently artistic, creative, satirical, fictional and analogous works

Where deep fake content forms part of an evidently artistic, creative, satirical, fictional or analogous work or programme, the transparency obligations are limited to disclosure in an appropriate manner that does not hamper the display or enjoyment of the work.

Authorised by law

The disclosure obligation does not apply where the use of deepfakes or published text on matters of public interest is authorised by law to detect, prevent, investigate or prosecute criminal offences.

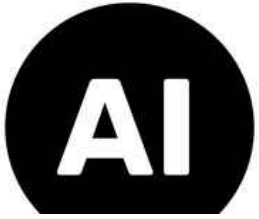
Human review or editorial control for text

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content

The EU icons

The Icons have 4 variations: black, white, black with 50% transparency and white with 50% transparency. You can download zip files with all the icons in all variations in SVG and PNG formats.

The icons have undergone user-testing, and the results have informed their design. Notably, performance improved across all measures when the basic icon was accompanied by a text label (e.g. modified).

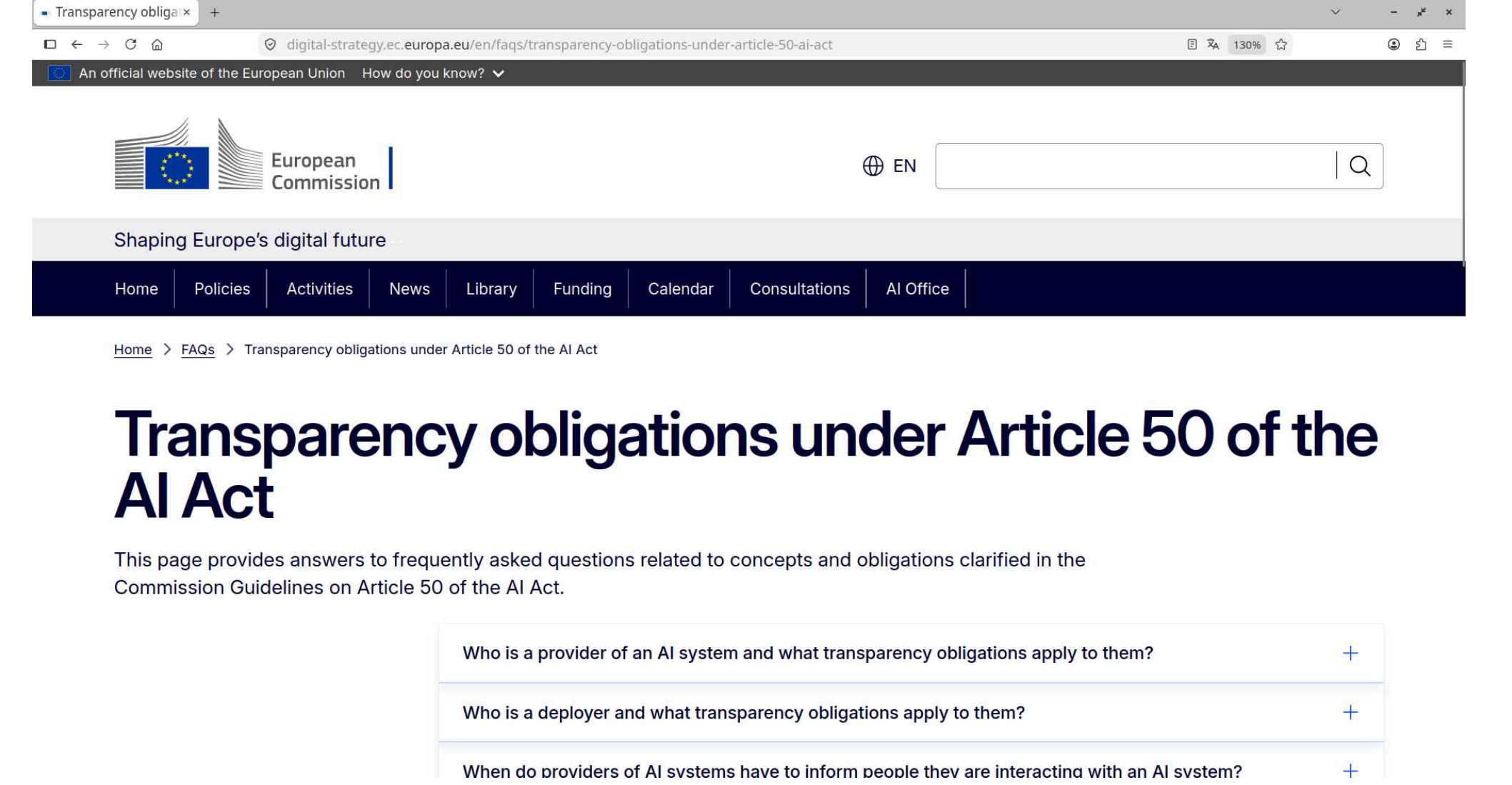
Icon	When to use	Use case examples
Basic icon 	When AI was involved in the creation of deep fake content (image, audio, video) or published text or when a custom text label or interactive second layer is implemented	Deep fake video with the text label “voices generated with” followed by the basic icon

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content

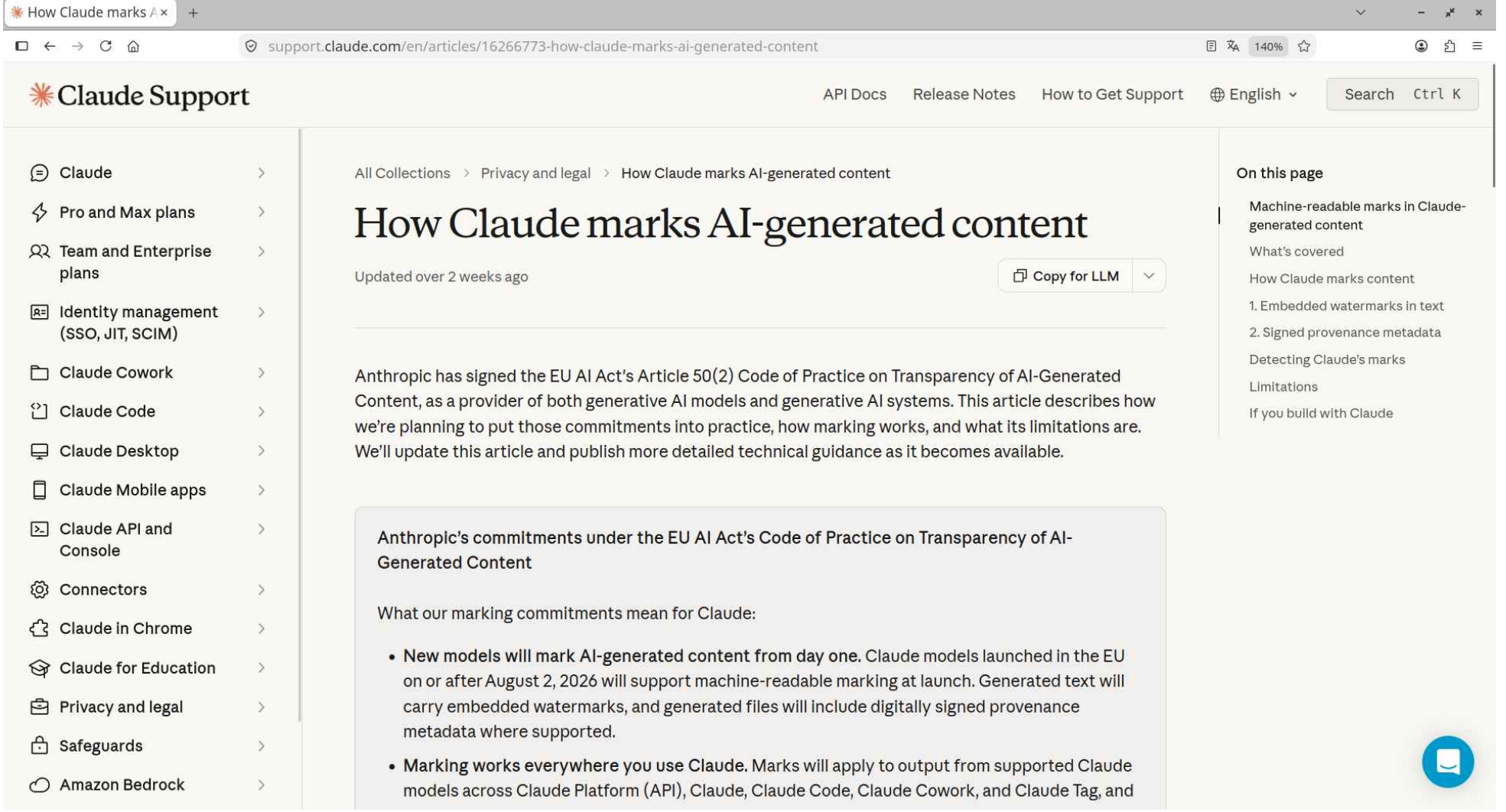
EU Icons for labellin ×
digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-conten
140%

Fully AI-Generated 	When the entire deep fake content (image, audio, video) or text is fully generated by AI with no human-created elements or human editorial control (apart from prompting)	Fully AI-generated deep fake videos with politicians or fictional events Fully AI-composed music or art* AI-generated news summaries
Partially AI-Modified 	When pre-existing, human-made content was partially modified with AI turning it into a deep fake or text on matters of public interest	A face in an authentic photograph is swapped with a face of a politician using AI Authentic photographs of an empty apartment is furnished

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-icons-labelling-ai-generated-content



https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/transparency-obligations-under-article-50-ai-act



https://support.claude.com/en/articles/16266773-how-claude-marks-ai-generated-content

(2) 中國大陸的風行草偃

人工智能生成合成內容標識辦法 -2025.09.01

关于印发《人工智能 ×
www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm 110%

人工智能生成合成内容标识办法

第一条 为了促进人工智能健康发展，规范人工智能生成合成内容标识，保护公民、法人和其他组织合法权益，维护社会公共利益，根据《中华人民共和国网络安全法》、《互联网信息服务算法推荐管理规定》、《互联网信息服务深度合成管理规定》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》等法律、行政法规和部门规章，制定本办法。

第二条 符合《互联网信息服务算法推荐管理规定》、《互联网信息服务深度合成管理规定》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》规定情形的网络信息服务提供者（以下简称“服务提供者”）开展人工智能生成合成内容标识活动，适用本办法。

第三条 人工智能生成合成内容是指利用人工智能技术生成、合成的文本、图片、音频、视频、虚拟场景等信息。

人工智能生成合成内容标识包括显式标识和隐式标识。

显式标识是指在生成合成内容或者交互场景界面中添加的，以文字、声音、图形等方式呈现并可以被用户明显感知到的标识。

隐式标识是指采取技术措施在生成合成内容文件数据中添加的，不易被用户明显感知到的标识。

第四条 服务提供者提供的生成合成服务属于《互联网信息服务深度合成管理规定》第十七条第一款情形的，应当按照下列要求对生成合成内容添加显式标识：

（一）在文本的起始、末尾或者中间适当位置添加文字提示或者通用符号提示等标识，或者在交互场景界面、文字周边添加显著的提示标识；

（二）在音频的起始、末尾或者中间适当位置添加语音提示或者音频节奏提示等标识，或者在交互场景界面中添加显著的提示标识；

https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm

顯式標識 + 隱式標識

署名 (浮水印)+metadata(詮釋資料)

(3) 我國採行的風險分類

人工智慧基本法

第 16 條

數位發展部應參考國際標準或規範，推動與國際介接之人工智慧風險分類框架，並應協助各目的事業主管機關訂定以風險為基礎之管理規範。

各目的事業主管機關應視人工智慧應用風險管理之需要，循前項風險分類框架，訂定以風險為基礎之管理規範，並應協助相關產業自行訂定產業指引及行為規範。有第五條第一項所列之情事者，應依法令限制或禁止之。

人工智慧基本法

第 5 條

政府應避免人工智慧之應用，有侵害人民生命、身體、自由或財產，破壞社會秩序、國家安全或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規之情事。

政府應以兒少最佳利益為原則，人工智慧產品或系統經中央目的事業主管機關會商數位發展部認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語。

數位發展部及其他相關機關應提供或建議評估驗證之工具或方法，以利各目的事業主管機關辦理前項事項。

前項驗證工具及方式之形成，應徵詢相關利益團體、產業、學者、社會團體及法律專家之意見。

施政說明
數位發展四大主軸
強化偏鄉數位服務
對齊大會 Alignment Assemblies
數據賦能 公益創新
數位憑證皮夾
最新海纜狀況
數發部 AI 專區
- 治理與評測
- 資料開放與創新
- 產業推動與算力
- 人才培育與指引

人工智慧風險分類框架

為鼓勵人工智慧發展的同時，確保技術應用的安全與可靠性，數位發展部依據《人工智慧基本法》規定，推動與國際接軌之「人工智慧風險分類框架」。本框架旨在作為政府跨部會溝通的共同語言，提供一套共通的評估標準。

一、框架定位與目的

（一）共通評估標準：協助各主管機關識別其管轄領域內 AI 應用的潛在風險，並檢視現有法規之充足性。

（二）跨部會協作：協助各目的事業主管機關訂定以風險為基礎的管理規範。

（三）權責分工：最終的治理執行權力與責任仍由各目的事業主管機關負責，依循此框架原則，將其轉化為具法律拘束力、可直接執行的領域管理規範。

二、四項核心操作流程

本框架引導各機關依序進行以下操作，以落實風險管理：

（一）盤點應用情境：掌握所管產業現有或未來可能導入的 AI 應用場景。

（二）識別風險：識別產業 AI 應用中潛在的風險類型。

（三）評估風險：針對識別出的風險類型，進一步評估該風險類型之影響程度。

（四）應對風險：依據判定結果強化或規劃妥適之管理作為。

三、連結

人工智慧風險分類框架

https://moda.gov.tw/major-policies/ai/governance/19244

現階段 AI 產出標示的建議原則 -v.20260804

1. **應予標示**：不揭露者可能**直接違反現行法**（例如觸及 刑法、選罷法、醫師法 相關法律保留事項之 deepfaking）
2. **建議標示**：涉及**風險分擔**、**公平原則**的其他事項

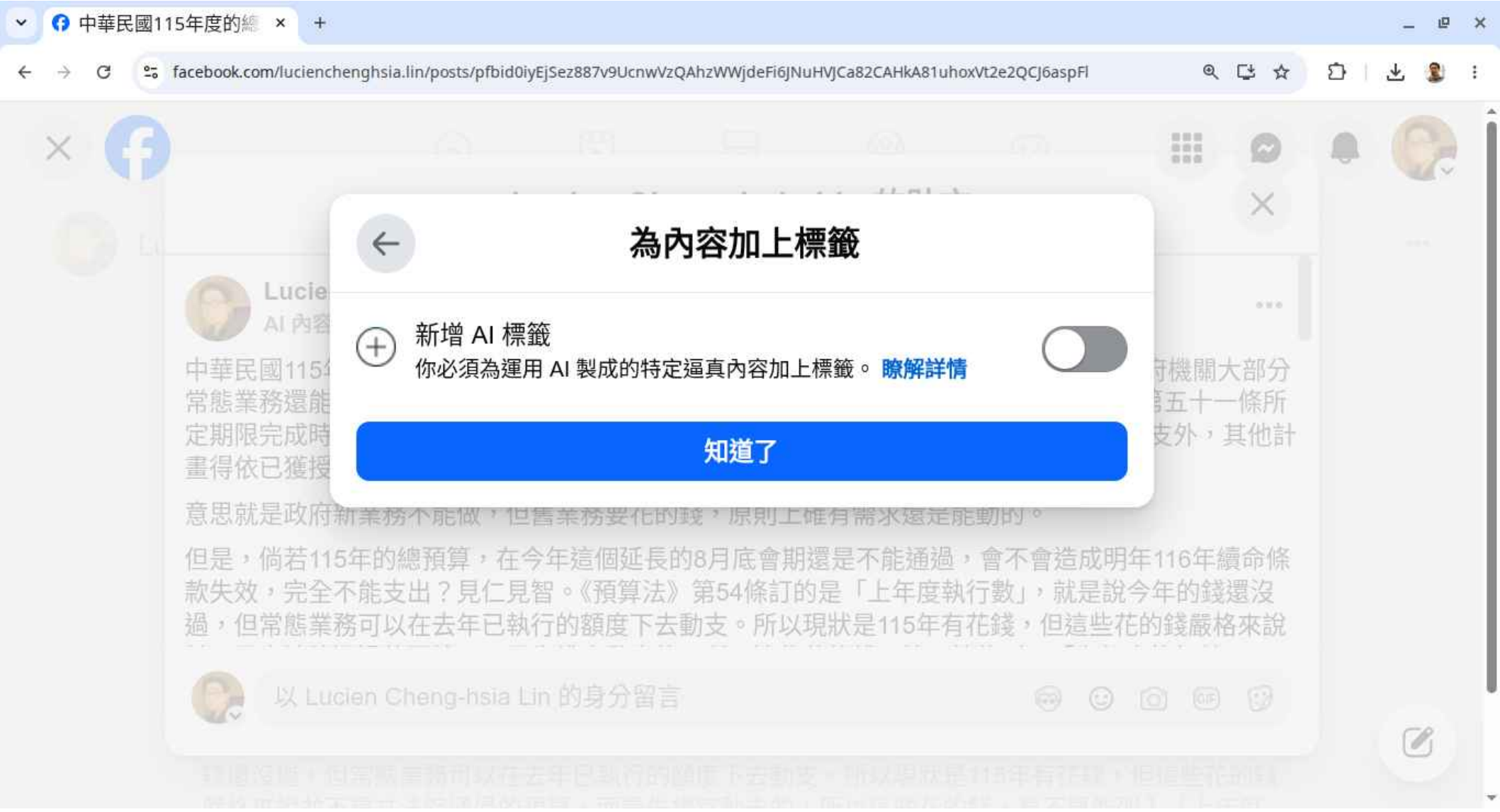
---

3. **不標亦可**：然標示有助於**釐清或聲明權利**

1 、 AI 防偽標示： Adobe C2PA 、 OpenAI DALL・E 、 Stability AI invisible watermark ， Google Studio SynthID 。

2 、 IPTC 標籤： International Press Telecommunications Council 影像 EXIF/XMP 欄位標示規格。

3 、 CR 標籤： CR(Copyright) 標籤，泛指任何能標明作品的著作權利狀態及授權條款的相關資訊。


中華民國115年度的總
facebook.com/lucienchenghsia.lin/posts/pfbid0iyEjSez887v9UcnwVzQAhzWWjdeFi6JNuHVJCa82CAHkA81uhoxVt2e2QCJ6aspFl
為內容加上標籤
新增 AI 標籤
你必須為運用 AI 製成的特定逼真內容加上標籤。 瞭解詳情
知道了
以 Lucien Cheng-hsia Lin 的身分留言


中華民國115年度的總
facebook.com/lucienchenghsia.lin/posts/pfbid0iyEjSez887v9UcnwVzQAhzWWjdeFi6JNuHVJCa82CAHkA81uhoxVt2e2QCJ6aspFl
Lucien Cheng-hsia Lin 的貼文
AI 內容
此貼文的內容可能是使用 AI 建立而成
這是根據內容建立工具加入的訊號所得到的結論。此訊號通常表示內容完全由 AI 生成，而非只是透過 AI 修改。
協助你識別 AI 內容
當訊號顯示內容完全由 AI 生成，我們就會為內容加上標籤。某些 AI 內容可能不含我們識別這類內容所需的資料。我們會在貼文的功能表分享 AI 使用方式的相關資訊。瞭解詳情
以 Lucien Cheng-hsia Lin 的身分留言



Lucien Cheng-hsia Lin
AI 內容 · 昨天下午2:40 ·

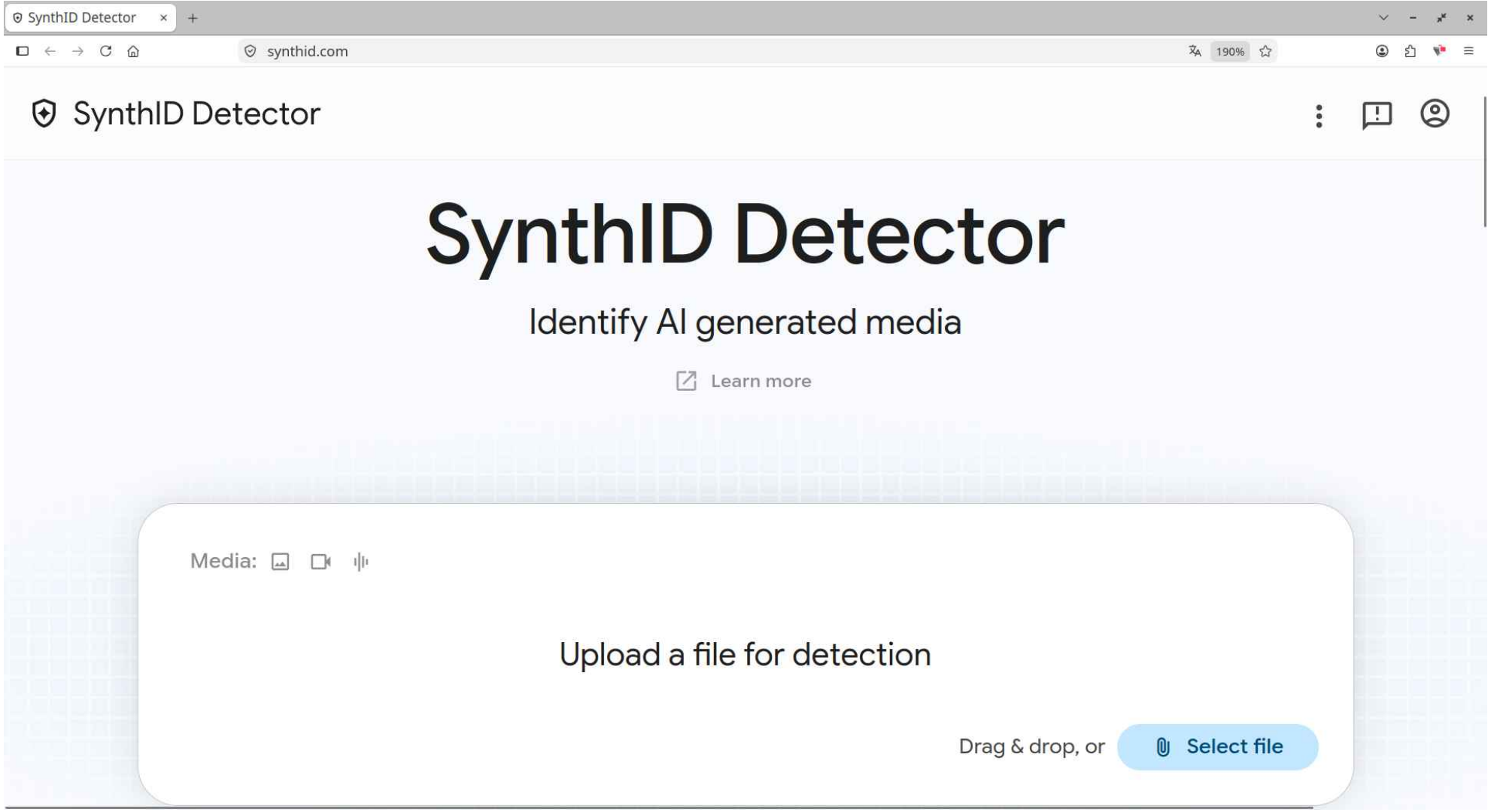
高中時，有一次搭錯公車，誤入台大校園。那時，我被校園裡四處茂密的杜鵑花震撼到了。放眼望去，到處都是，恣意綻放，彷彿撒野一般。

上了台大之後，頭一年，還記得自己曾在校慶前後，或是在系所XX之夜舉辦前後，走遍校園，欣賞這些杜鵑花。

但到了第二年，這些花便因為習慣而成了背景色。花依然開在那裡，只是因為太過常駐、太過頻繁，即使仍映入眼簾，我卻已經不再意識到它們的存在。

反倒是那些系上音樂會、XXX 系所之夜，演出結束後送出去或收到的百合、玫瑰、滿天星等花束，總是讓人記得。這些花的存在轉瞬即逝，有時甚至只是一場儀式中的交接；但也正因為少見，或被合照拍攝留存，反而更容易被記住。
…… **查看更多**

編輯



https://synthid.com/

SynthID Detector | Image - Chromium

SynthID Detector | I

synthid.com/image-detection

SynthID Detector

Back



+ OpenAI

SynthID was detected

This media was made or edited with OpenAI

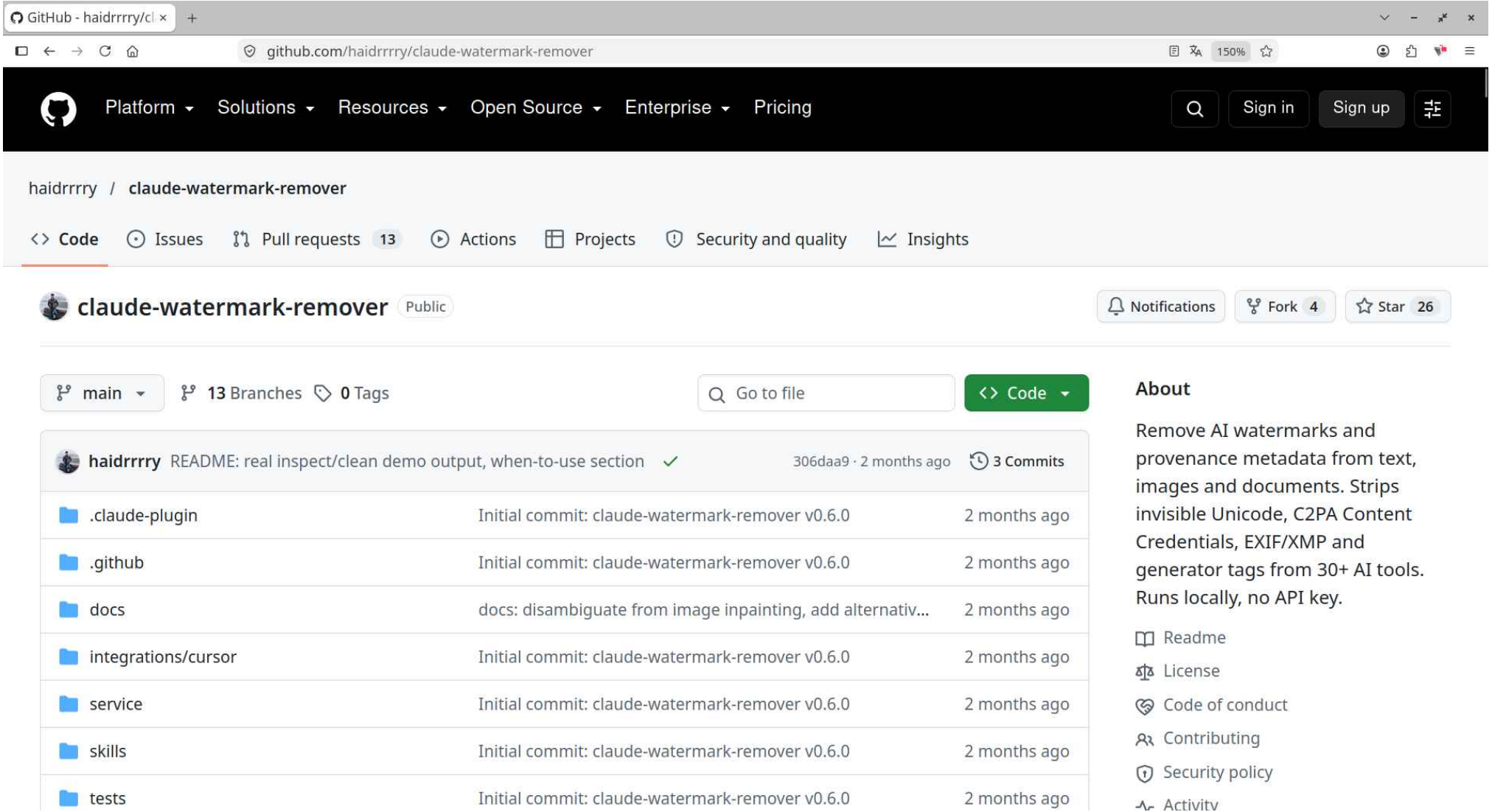
Please note that this media may have been edited further since then.

What is SynthID?

DETECTS MEDIA GENERATED BY:

NVIDIA OpenAI Google kakao

https://synthid.com/



https://github.com/haidrrrry/claude-watermark-remover

明知並有意為之 = 惡意

承擔最大法律責任

软件登记指南 | 作品登记指南 | 数字版权登记指南

Z11 作品著作权登记

- 申请须知
- 申请流程
- 所需材料
- 收费标准
- 填表说明
- 我要填表
- 进度查询
- 常见问题

Z21 著作权合同备案

- 申请须知
- 申请流程
- 所需材料
- 收费标准
- 填表说明
- 我要填表
- 进度查询
- 常见问题

Z31 与著作权有关权利事项登记

- 申请须知
- 申请流程
- 所需材料
- 收费标准
- 填表说明
- 我要填表
- 进度查询
- 常见问题

Z41 重印国外期刊合同登记

- 申请须知
- 申请流程
- 所需材料
- 收费标准
- 填表说明
- 我要填表
- 进度查询
- 常见问题

Z51-6 著作权质权登记

Z61-4 撤销、撤回、变更登记和补发作品著作权登记证书

Z71-5 出版境外录音、影视合同登记

查 登记档案查询

著作人舉證責任及方法

著作人舉證責任及方法

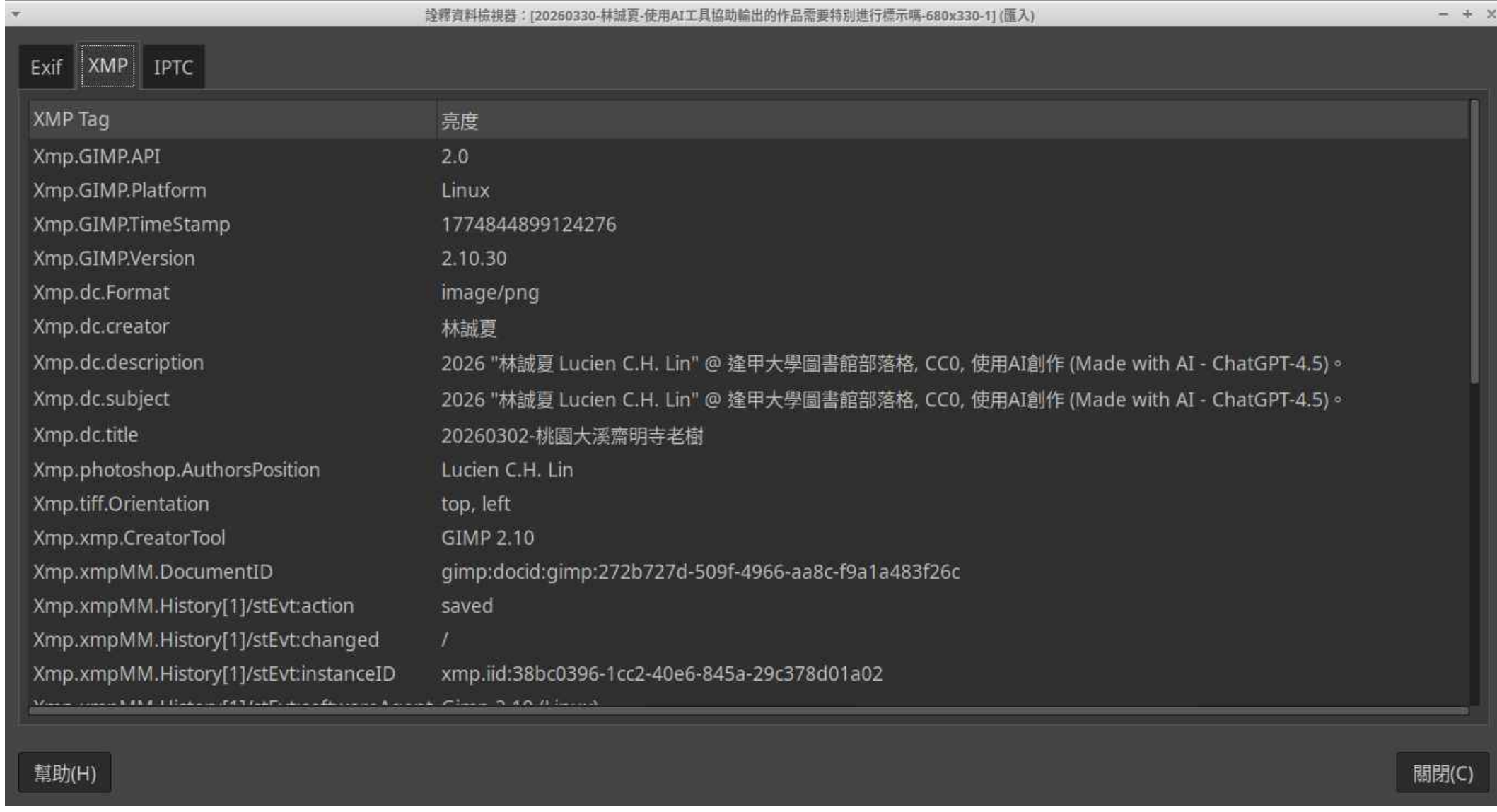
壹、著作權創作保護原則之沿革

按著作權法在民國七十四年以前乃以註冊為保護要件，民國七十四年七月十日修正時，即改採創作保護原則，不再以註冊為保護要件(外國人仍以註冊為保護要件，但對美國例外採創作保護主義)，惟仍維持自願註冊並發給著作權執照之制度。八十一年六月十日修正時，再將自願註冊制度修改為自願登記制度，發給著作權登記簿謄本，且對所有外國人一體適用，刪除七十四年舊法對於外國人之著作須註冊方予保護之規定。八十七年一月二十一日總統令公布新著作權法，則廢止著作權自願登記制度，但仍保留製版權登記之制度。

貳、著作人舉證之事項

按現行著作權法已採創作保護原則已如前述，著作人於著作完成時即享有著作權，不以申請著作權登記為權利取得要件。又按著作權係屬私權，著作權人應與其他一般私權之權利人相同，對其權利之存在自負舉證責任，故著作權人應保留創作過程、發行及其他與權利有關事項之資料，作為證明自身權

2026 ©" 參賽者姓名、筆名、別名、或網路 ID 擇一 "@ 2026 臺北生成藝術節 , CC-BY-3.0-TW+, 使用 AI 創作。


詮釋資料檢視器：[20260330-林誠夏-使用AI工具協助輸出的作品需要特別進行標示嗎-680x330-1] (匯入)
Exif
XMP
IPTC
XMP Tag
亮度
Xmp.GIMP.API
2.0
Xmp.GIMP.Platform
Linux
Xmp.GIMP.TimeStamp
1774844899124276
Xmp.GIMP.Version
2.10.30
Xmp.dc.Format
image/png
Xmp.dc.creator
林誠夏
Xmp.dc.description
2026 "林誠夏 Lucien C.H. Lin" @ 逢甲大學圖書館部落格, CC0, 使用AI創作 (Made with AI - ChatGPT-4.5)。
Xmp.dc.subject
2026 "林誠夏 Lucien C.H. Lin" @ 逢甲大學圖書館部落格, CC0, 使用AI創作 (Made with AI - ChatGPT-4.5)。
Xmp.dc.title
20260302-桃園大溪齋明寺老樹
Xmp.photoshop.AuthorsPosition
Lucien C.H. Lin
Xmp.tiff.Orientation
top, left
Xmp.xmp.CreatorTool
GIMP 2.10
Xmp.xmpMM.DocumentID
gimp:docid:gimp:272b727d-509f-4966-aa8c-f9a1a483f26c
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:action
saved
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:changed
/
Xmp.xmpMM.History[1]/stEvt:instanceID
xmp.iid:38bc0396-1cc2-40e6-845a-29c378d01a02
幫助(H)
關閉(C)

第 80-1 條

1 著作權人所為之權利管理電子資訊，不得移除或變更。但有下列情形之一者，不在此限：

一、因行為時之技術限制，非移除或變更著作權利管理電子資訊即不能合法利用該著作。

二、錄製或傳輸系統轉換時，其轉換技術上必要之移除或變更。

2 明知著作權利管理電子資訊，業經非法移除或變更者，不得散布或意圖散布而輸入或持有該著作原件或其重製物，亦不得公開播送、公開演出或公開傳輸。

第 90-3 條

1 違反第八十條之一或第八十條之二規定，致著作權人受損害者，負賠償責任。數人共同違反者，負連帶賠償責任。

2 第八十四條、第八十八條之一、第八十九條之一及第九十條之一規定，於違反第八十條之一或第八十條之二規定者，準用之。

著作權法第 80-1 條： https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=80-1

著作權法第 90-3 條： https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0070017&flno=90-3

對原著作權人所設之「權利管理電子資訊」，無合法理由進行移除或變更，並致著作權人受損害者，移除者或變更者負賠償責任。

人工智慧基本法— Data Provenance

第 4 條

一、永續發展與福祉。二、人類自主。三、隱私保護與資料治理。四、資安與安全。五、透明與可解釋。六、公平與不歧視。七、問責。

Regulation - EU - 2024/1689 - EN - EUR-Lex - Chromium
Regulation - EU - 202
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32024R1689&utm_source=chatgpt.com

into each other and integrate into the overall processing.

ANNEX XII

Transparency information referred to in Article 53(1), point (b) — technical documentation for providers of general-purpose AI models to downstream providers that integrate the model into their AI system

The information referred to in Article 53(1), point (b) shall contain at least the following:

1. A general description of the general-purpose AI model including:
   (a) the tasks that the model is intended to perform and the type and nature of AI systems into which it can be integrated;
   (b) the acceptable use policies applicable;
   (c) the date of release and methods of distribution;
   (d) how the model interacts, or can be used to interact, with hardware or software that is not part of the model itself, where applicable;
   (e) the versions of relevant software related to the use of the general-purpose AI model, where applicable;
   (f) the architecture and number of parameters;
   (g) the modality (e.g. text, image) and format of inputs and outputs;
   (h) the licence for the model.
2. A description of the elements of the mo ent, including:

Table of contents

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32024R1689

Regulation - EU - 2024/1689 - EN - EUR-Lex - Chromium
Regulation - EU - 202
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32024R1689&utm_source=chatgpt.com

(c) the date of release and methods of distribution;

(d) how the model interacts, or can be used to interact, with hardware or software that is not part of the model itself, where applicable;

(e) the versions of relevant software related to the use of the general-purpose AI model, where applicable;

(f) the architecture and number of parameters;

(g) the modality (e.g. text, image) and format of inputs and outputs;

(h) the licence for the model.

2. A description of the elements of the model and of the process for its development, including:

(a) the technical means (e.g. instructions for use, infrastructure, tools) required for the general-purpose AI model to be integrated into AI systems;

(b) the modality (e.g. text, image, etc.) and format of the inputs and outputs and their maximum size (e.g. context window length, etc.);

(c) information on the data used for training, testing and validation, where applicable, including the type and provenance of data and curation methodologies.

ANNEX XIII

Criteria for the designation of Table of contents **emic risk referred to in Article 51**

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32024R1689



https://tw.creativecommons.net/openglam/

CC Taiwan 授權討論室

https://groups.google.com/forum/#!forum/cctw-discussion